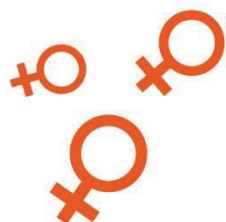


PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN DE PRIMER CONTACTO A VÍCTIMAS E IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE FACTORES DE RIESGO EN LOS CASOS DE VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES EN RAZÓN DE GÉNERO EN EL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA.



ÍNDICE

I. GLOSARIO DE TÉRMINOS Y ABREVIATURAS	2
II. PRESENTACIÓN	9
III. MARCO NORMATIVO	13
A. Normatividad Internacional	13
B. Normatividad Nacional y Local	13
IV. PRINCIPIOS Y ENFOQUES	15
A. Para la atención de las mujeres	15
B. Para la implementación de medidas de protección	16
V. OBJETIVOS	18
A. Objetivo General	18
B. Objetivos Específicos	18
VI. DE LOS PROCEDIMIENTOS	19
A. Consideraciones generales	19
B. Grupo multidisciplinario	19
C. Recepción de la queja o denuncia	21
D. Atención de primer contacto a víctimas	22
Primeros auxilios psicologicos	26
E. Identificación y análisis de riesgo	27
Identificación de factores de riesgo	27
Análisis de riesgo	36
F. Medidas de protección	38
Tipos de medidas de protección	41
Seguimiento de las medidas de protección	42
G. Plan de seguridad	43
VII. SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN	48
VIII. ACCIONES DE AUTOCUIDADO DIRIGIDAS AL PERSONAL QUE PROPORCIONE LA ATENCIÓN	49
IX. FUENTES CONSULTADAS	50
ANEXO UNO: CARTA DE DERECHOS DE LA VÍCTIMA	53
ANEXO DOS: CÉDULA PARA LA CANALIZACIÓN	55
ANEXO TRES: PLAN DE SEGURIDAD	57
ANEXO CUATRO: RECOMENDACIONES PARA LA ATENCIÓN DE PRIMER CONTACTO A VÍCTIMAS POR VIOLENCIA POLÍTICA EN RAZÓN DE GÉNERO	63
ANEXO CINCO: EJEMPLO DE FORMATO DE DENUNCIA EN MATERIA DE VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES EN RAZÓN DE GÉNERO	65
ANEXO SEIS: CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE RIESGO PARA CASOS DE VIOLENCIA POLÍTICA EN RAZÓN DE GÉNERO	69
ANEXO SIETE: ACTA CIRCUNSTANCIADA DE NO APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE RIESGO PARA LOS CASOS DE VIOLENCIA POLÍTICA EN RAZÓN DE GÉNERO	84
ANEXO OCHO: FLUJOGRAMA	85

I. GLOSARIO DE TÉRMINOS Y ABREVIATURAS

Para efectos del presente protocolo se entenderá por:

AJUSTES RAZONABLES. Las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas en la infraestructura y los servicios, que al realizarlas no impongan una carga desproporcionada o afecten derechos de terceros, que se aplican cuando se requieran en un caso particular, para garantizar que las personas gocen o ejerzan sus derechos en igualdad de condiciones con las demás.¹

ANÁLISIS DE RIESGO. Es el resultado de la relación entre factores de riesgo y tipos de violencia para determinar el nivel de riesgo en que se encuentra(n) la(s) mujer(es) que presenta(n) una queja o denuncia por VPMRG

ATENCIÓN DE PRIMER CONTACTO A VÍCTIMAS. Es una técnica dirigida a mujeres que acuden a presentar una queja o denuncia, a través de alguna de las formas de contacto (presencial, telefónica o por cualquier medio digital), tomando en cuenta las expectativas de quien presenta la denuncia y las competencias de la institución para encontrar opciones o respuestas a sus diversas problemáticas o situaciones relacionadas con la VPMRG. Es un servicio de atención inmediata que no implica que se entable alguna otra intervención subsecuente porque atienden necesidades inmediatas de las mujeres que viven VPMRG.

CANALIZACIÓN. Es el procedimiento utilizado para orientar a la víctima de una unidad operativa a otra de mayor capacidad resolutive, con el fin de que reciba atención especializada.

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE RIESGO o CUESTIONARIO. El cuestionario de evaluación de riesgo para casos de Violencia Política en Razón de Género, es una herramienta para analizar el nivel de riesgo y los tipos de violencia que ha sufrido la víctima. Además, proporciona datos para la recopilación de información estadística actualizada y sistematizada, que permita, conocer los tipos de violencias, las modalidades en los que se presenta, las características de quienes ejercen violencia, la situación de vulnerabilidad de la víctima.

DELITO. Acción u omisión que sancionan las leyes penales.²

DERECHOS POLÍTICOS Y ELECTORALES. Se refiere a los derechos establecidos en el artículo 35 constitucional para la ciudadanía, los cuales incluyen entre otros: votar en elecciones populares, consultas

¹ Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, artículo 1, fracción I.

² Código Penal Federal, artículo 7.

populares y participar en los procesos de revocación de mandato; ser votada en condiciones de paridad para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley; asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país.

DISCAPACIDAD. Es la consecuencia de la presencia de una deficiencia o limitación en una persona, que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás personas.³

ECOFEMINISTA. - Se refiere al modelo ecofeminista, el cual es un marco teórico propuesto por Lori L. Heise en 1994⁴ para explicar la violencia contra las mujeres en el que se entiende a la violencia como un fenómeno polifacético que se basa en la interacción entre los factores personales, situacionales y socioculturales, anclados en la cultura patriarcal que pueden actuar como determinantes del problema. Propone una visión holística que requiere abordaje interdisciplinario e intersectorial de los factores de riesgo relacionados con la violencia física, psicológica, sexual, simbólica, patrimonial y económica. Se resalta, que los problemas de violencia basadas en el género también son vulneraciones de derechos humanos que están impactadas por los contextos culturales. Se proponen los determinantes de la violencia contra las mujeres distribuidos en cuatro niveles de la ecología social: 1) historial personal, 2) microsistema, 3) exosistema 4) macrosistema.

FACTOR(ES) DE RIESGO. Son elementos y/o situaciones que provocan efectos nocivos en la conducta de una persona aumentando la probabilidad para cometer delitos o conductas de violencia (cogniciones, actitudes, estilo de vida, relaciones sociales y familiares).⁵

GRUPO MULTIDISCIPLINARIO: Es el grupo de personas capacitadas al interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California, quienes cuentan con los conocimientos necesarios de atención especializada y para la atención de posibles casos de VPMRG.

IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGO. Es el proceso por el cual se analiza la situación de vulnerabilidad en la que se puede encontrar la o las víctimas, así como, las personas cercanas a ellas, en atención a los hechos y/o conductas manifestadas. La situación de vulnerabilidad puede graduarse como: a) Riesgo alto; b) Riesgo medio y, c) Riesgo bajo.

INE. Instituto Nacional Electoral.

³ Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, artículo 2, fracción IX.

⁴ Heise, Lori, Violencia contra la mujer. La carga oculta de la salud, Programa Mujer, Salud y Desarrollo-Organización Panamericana de la Salud, Washington, 1994

⁵ Manual Prevención de la Violencia de Género en Diversos Contextos, Secretaría de Seguridad Pública, Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana, Dirección General de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, agosto 2012, pág. 39.

IEEBC. Instituto Estatal Electoral de Baja California.

INTERCULTURALIDAD. Presencia e interacción equitativa de diversas culturas y la posibilidad de generar expresiones culturales compartidas, a través del diálogo y del respeto mutuo.⁶

INTERSECCIONALIDAD. Es una perspectiva que se centra en las desigualdades sociales y analiza el sistema de estructuras de opresión y discriminación múltiples y simultáneas, que promueven la exclusión e impiden el desarrollo de las personas por la intersección de más de una forma de discriminación. Esta perspectiva ofrece un modelo de análisis que permite comprender cómo determinadas personas son discriminadas por múltiples razones y, por consiguiente, el acceso y ejercicio de sus derechos se ve restringido en más de una forma. Contribuye a diseccionar con más precisión las diferentes realidades en las que se encuentran las mujeres.⁷

LEY GENERAL DE ACCESO. Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de violencia.

LEY MODELO. Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en la Vida Política.

LGIPE. Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN. Actos de urgente aplicación en función del interés superior de la víctima y son fundamentalmente precautorias. Deberán otorgarse inmediatamente por la autoridad competente que conozca de hechos probablemente constitutivos de infracciones o delitos que impliquen VPMRG.⁸

OFICINA DE PVPMRG: Oficina de Procedimientos de Violencia Política contra las mujeres en razón de género adscrita a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral de Baja California.

PARIDAD DE GÉNERO. Igualdad política entre mujeres y hombres, se garantiza con la asignación del 50% mujeres y 50% hombres en candidaturas a cargos de elección popular y en nombramientos de cargos por designación.

⁶ Convención sobre la Protección y la Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, artículo 4, numeral 8, consultable en: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000142919_spa

⁷ Reglamento de Quejas y Denuncias en materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, artículo 2º fracción XVI.

⁸ Ibidem, art 2º fracción XXII

PELIGROSIDAD. Se refiere a la propensión de una persona a actuar de forma violenta o peligrosa, es una categoría común en lo jurídico. “La peligrosidad puede equipararse a un estado mental patológico, a un atributo disposicional inmodificable o a un predictor de la violencia único”.⁹

PERSONA AGRESORA. La persona o las personas que ejercen cualquier tipo de violencia contra las mujeres en razón de género.

PLAN DE SEGURIDAD. Documento a través del cual, a partir de la identificación de factores de riesgo que se haga a la víctima, se identifican, previenen y mitigan riesgos futuros a través de la implementación de estrategias para su seguridad y su atención integral.

PRIMEROS AUXILIOS PSICOLÓGICOS. Son estrategias que se usa en el momento en el que la persona presenta una desorganización emocional, como resultado de una crisis de cualquier índole. El objetivo es ayudar a la persona a recuperar el nivel de funcionamiento que tenía antes de la crisis, la restauración del equilibrio emocional y la mejora en cuanto a su conceptualización de lo acontecido para apoyar en la activación de los recursos de afrontamiento que se necesita. La duración aproximada es de minutos a horas, pueden ser proporcionados por cualquier persona que tenga capacitación en el tema ya que se trata de una intervención en crisis que se brinda en ambientes informales, cuidando de la confidencialidad de la información. Hay tres aspectos que se tienen que considerar para dar dirección a la actitud de quien lo brinda: 1) Proporcionar apoyo, 2) Reducir la mortalidad, 3) Proporcionar el enlace con las instituciones de asistencia.¹⁰

PEL. Proceso Electoral Local.

PROTOCOLO MODELO. Protocolo del Instituto Estatal Electoral para la atención a víctimas e identificación de factores de riesgo en los casos de violencia política en razón de género.

QUEJA O DENUNCIA. Acto por medio del cual una persona física o moral hace del conocimiento del Instituto hechos presuntamente violatorios de la normatividad electoral por VPMRG.

RED DE APOYO. Se refiere a las relaciones que construyen las personas entre sí para brindarse apoyo, pueden ser familiares, de amistades, comunitarias e institucionales.

REVICTIMIZACIÓN. Se refiere a un patrón en el que la víctima de abuso y/o de la delincuencia tiene una tendencia significativamente mayor de ser víctima nuevamente. Se entiende como la experiencia que

⁹ Loinaz, Ismael, Manual de evaluación del riesgo de violencia. Metodología y ámbitos de aplicación, Pirámide, Madrid, 2017, p. 63.

¹⁰ Véase: Lorente Gironella, Ferran, Primeros Auxilios Psicológicos vs. Intervención en Crisis. Asistencia Psicológica a Víctimas: Psicología para Bomberos y Profesionales en Emergencias. Ediciones ARA, Madrid, 2008 y Slaikou, Karl, Intervención en crisis:

victimiza a una persona en dos o más momentos de su vida, es decir, la suma de acciones u omisiones que generan en la persona un recuerdo que a su vez genera otra injerencia en sus derechos y puede causar por sí mismo otro daño o aumentar o incrementar el ya existente.¹¹

RIESGO. De acuerdo con Loinaz¹², el riesgo está conformado por tres aspectos:

- 1) Continuo:** Va de menor a mayor;
- 2) Variable:** Es modificable, es decir, cambia en el transcurso del tiempo, de acuerdo con los cambios que la persona tiene en sus características o las circunstancias de la situación;
- 3) Específico:** Tiene una valoración para cada tipo de conducta, tipo de violencia y tipo de víctima.

TRANS. El término trans, es un término sombrilla utilizado para describir las diferentes variantes de la identidad de género, cuyo común denominador es la no conformidad entre el sexo asignado al nacer de la persona y la identidad de género que ha sido tradicionalmente asignada a éste. Este término engloba a las personas transexuales, transgénero y travestis, a continuación, se aportan sus definiciones:

PERSONA TRANSGÉNERO: Cuando la identidad o la expresión de género de una persona es diferente de aquella que típicamente se encuentran asociadas con el sexo asignado al nacer. Construye su identidad independientemente de un tratamiento médico o intervenciones quirúrgicas.

PERSONA TRANSEXUAL: Se siente y se concibe a sí misma como perteneciente al género opuesto que social y culturalmente se asigna a su sexo biológico y opta por una intervención médica hormonal, quirúrgica o ambas para adecuar su apariencia física-biológica a su realidad psíquica, espiritual y social.

PERSONA TRAVESTI: Manifiesta una expresión de género ya sea de manera permanente o transitoria mediante la utilización de prendas de vestir y actitudes del género opuesto que social y culturalmente son asociadas al sexo asignado al nacer. Ello puede incluir la modificación o no de su cuerpo.¹³

UNIDAD DE IGUALDAD: Unidad de Igualdad Sustantiva y No Discriminación del Instituto Estatal Electoral de Baja California.

¹¹ Modelo integral de atención a víctimas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

¹² Loinaz, Óp. Cit.

¹³ Opinión Consultiva 24/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Identidad de género, e igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo. Disponible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_24_esp.pdf ⁶
Reglamento, Artículo 2.

UTCE. Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral de Baja California.

VALORACIÓN DE RIESGO. Es el resultado de la relación entre determinados factores de riesgo y conductas específicas (tipos de violencia), que favorece la identificación de la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las víctimas, así como de personas cercanas a ellas para establecer la ruta a seguir acorde a las necesidades detectadas para evitar secuelas diversas en ellas, como pueden ser psicológicas, físicas, económicas, patrimoniales, sexuales, incluso feminicidas.

VÍCTIMA. Persona o personas físicas que directa o indirectamente han sufrido daño o el menoscabo de sus derechos producto de una violación de derechos humanos o de la comisión de un delito.¹⁴

VÍCTIMAS DIRECTAS. Aquellas personas físicas que hayan sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional, o en general cualquiera puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.

VÍCTIMAS INDIRECTAS. Los familiares o aquellas personas físicas cercanas o a cargo de la víctima directa que tengan una relación inmediata con ella.

VÍCTIMAS POTENCIALES. Las personas físicas cuya integridad física o derechos peligren por prestar asistencia a la víctima ya sea por impedir o detener la violación de derechos o la comisión de un delito.¹⁵

VIOLENCIA DE GÉNERO. Todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual, psicológico patrimonial o económico, incluidas las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la vida privada.¹⁶

VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES EN RAZÓN DE GÉNERO (VPMRG). Toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos

¹⁴ Véase: Manual General de Organización de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, disponible en: <https://www.gob.mx/ceav/acciones-y-programas/glosario-de-terminos87254#:~:text=V%C3%ADctima%3A%20Persona%20f%C3%ADsica%20que%20directa,la%20comisi%C3%B3n%20de%20un%20delito.>

¹⁵ Reglamento, artículo 2 fracciones XL, XLI Y XLII.

¹⁶ Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer aprobada el 20 de diciembre de 199 por la Asamblea General de las Naciones Unidas

políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo. Se entenderá que las acciones u omisiones se basan en elementos de género, cuando se dirijan a una mujer por ser mujer; le afecten desproporcionadamente o tengan un impacto diferenciado en ella. Puede manifestarse en cualquiera de los tipos de violencia reconocidos en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y puede ser perpetrada indistintamente por agentes estatales, por superiores jerárquicos, colegas de trabajo, personas dirigentes de partidos políticos, militantes, simpatizantes, precandidatas, precandidatos, candidatas o candidatos postulados por los partidos políticos o representantes de los mismos; medios de comunicación y sus integrantes, por un particular o por un grupo de personas particulares. ¹⁷

¹⁷ Reglamento, artículo 2 fracción XLIII. También se puede consultar el artículo 442 bis de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y el artículo 20 ter de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

II. PRESENTACIÓN

Los derechos políticos y electorales de las mujeres están reconocidos en los derechos humanos que protege la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que México es parte; destacando particularmente, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), ratificadas por México el 23 de marzo de 1981 y el 19 de junio de 1998, respectivamente. La primera establece en su artículo séptimo que los Estados parte deberán tomar las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país. La segunda dispone en sus artículos tercero y quinto que: “Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado” y que la violencia contra la mujer impide y anula el ejercicio libre y pleno de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.

A pesar de que los derechos políticos y electorales de las mujeres y su derecho a una vida libre de violencia en el espacio público y privado están reconocidos en los tratados internacionales ratificados por México y en el marco normativo nacional, las mujeres mexicanas siguen enfrentado limitaciones e impedimentos para su pleno ejercicio por el hecho de ser mujeres, es decir, en razón de género.

En este sentido, un estudio publicado por el Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de Género de la Cámara de Diputados y Diputadas de la LXIV Legislatura señala que entre 2013 y 2016 se abrieron 416 expedientes por violencia política en razón de género. Para el Proceso Electoral de 2018, dicho estudio señala que se presentaron 106 casos de violencia política en razón de género, de los cuales 10 fueron sobre hechos que lesionaban los derechos políticos y electorales de las mujeres indígenas y, por desgracia, hubo 16 feminicidios de candidatas.¹⁸ De acuerdo con la información de la consultora Etellekt, en su Séptimo informe de Violencia Política en México, del 7 de septiembre de 2020 al 6 de junio de 2021, 343 mujeres dedicadas a la política fueron víctimas de distintos delitos o agresiones en su contra. De éstas, 15 fueron víctimas de homicidio doloso, y siete eran aspirantes o candidatas cuando lamentablemente fueron privadas de la vida¹⁹.

La violencia contra las mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos, ha estado presente en los espacios digitales, al respecto, la investigación “Violencia política a través de las tecnologías contra las mujeres en México”, elaborada por la asociación civil Luchadoras²⁰, durante el Proceso Electoral de 2018, identificó 85

¹⁸ Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de Género, Cámara de Diputados, LXIV Legislatura, Violencia política en razón de género, Ciudad de México, sin fecha, disponible en:

http://www3.diputados.gob.mx/camara/content/download/336499/1201774/file/ViolenciaPoliticalCompleta_r.pdf

¹⁹ Etellekt, Séptimo informe de Violencia Política en México. Proceso Electoral 2021, México, 2021, disponible en:

<https://www.etelekt.com/informe-de-violencia-politica-en-mexico-2021-J21-etelekt.html>

²⁰ Luchadoras, Violencia política a través de las tecnologías en México, México, 2018, disponible en: <https://luchadoras.mx/informe-violencia-politica/>

agresiones de violencia digital²¹, dirigidas hacia 62 candidatas, en 24 estados del país; mismas que consistieron, por orden de ocurrencia en amenazas, desprestigio, suplantación o robo de identidad, difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, acoso, extorsión, difusión de información personal sin consentimiento, monitoreo y acecho.²² Como lo manifiestan los datos contenidos en los estudios mencionados, existe la necesidad de contar con legislación más específica, así como de políticas públicas que contribuyan a su prevención, atención, sanción, reparación y erradicación.

Uno de los primeros esfuerzos en este sentido emanó del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el cual durante la Sexta Conferencia de los Estados Parte de la Convención de Belém do Pará, por impulso del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) adoptó en 2015 la “Declaración sobre la Violencia y el Acoso Políticos contra las Mujeres”, siendo el primer acuerdo regional sobre violencia contra las mujeres en la vida política. Dicha declaración reconoció, por primera vez a nivel internacional este problema e incluyó el compromiso de los Estados parte a impulsar la adopción de normas, programas y medidas para la prevención, atención, protección y erradicación en este ámbito. En seguimiento de este acuerdo el Comité de Expertas del MESECVI en el marco de su Décimo Tercera Reunión celebrada en México en octubre de 2016, adoptó la Ley Modelo, la cual es un referente para los Estados parte en la forma de incorporar los preceptos de la Convención de Belém do Pará con relación a la violencia contra las mujeres en la vida política.²³

De acuerdo con la Ley Modelo “Una medida de seguridad oportuna evita que las mujeres queden desprotegidas ante el riesgo inminente de un daño grave”, de ahí la importancia de que los organismos electorales sean competentes para dictar medidas de protección, pues, señalan, “La experiencia ha mostrado que esta puede ser la única vía para asegurar que dichas medidas sean inmediatas y efectivas ante situaciones de violencia contra las mujeres que se perpetren en el ámbito electoral”.

En armonía con lo anterior, en México hubo antecedentes para la incorporación del concepto de violencia política de género a la legislación nacional desde el año 2012.²⁴

Asimismo, para atender los casos que se presentaban por VPMRG, en 2016 el INE de manera conjunta con otras instituciones²⁵, adoptó el Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres, mismo que fue

²¹ Expresiones de violencia contra candidatas perpetradas a través de vías de comunicación tecnológica tales como: correo electrónico, llamada telefónica, mensaje SMS, WhatsApp, página web, medios o blogs, televisión, redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, u otras.

²² Ibid.

²³ Organización de Estados Americanos, Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en la Vida Política, Washington, DC, 2017, disponible en: <http://www.oas.org/es/mesecvi/docs/LeyModeloViolenciaPolitica-ES.pdf>

²⁴ Un ejemplo de ello es la iniciativa presentada el 08 de noviembre de 2012 por la senadora Lucero Saldaña que proponía reformar y adicionar diversas disposiciones a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley

²⁵ Además del INE participaron: el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), la

actualizado en 2017, y que proporcionaba una guía de actuación para las distintas instituciones para prevenir, atender y, en su caso sancionar y reparar el daño a las víctimas de esta modalidad de violencia contra las mujeres. En este mismo sentido, en 2017 la autoridad electoral nacional mediante acuerdo INE/CG407/2017 realizó una reforma al Reglamento de Quejas y Denuncias para atender los casos de Violencia Política contra las Mujeres, elevando a rango reglamentario su atención, en el marco del Proceso Electoral 2017-2018.²⁶

Sin embargo, fue en la reforma del 13 de abril de 2020, por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas que se logró la incorporación en la legislación el concepto de VPMRG, así como los tipos de responsabilidades por la comisión de esa conducta.

Con esta reforma, este Instituto Electoral Local adquirió, entre otras atribuciones la de dictar medidas de protección en favor de las mujeres que presenten quejas o denuncias por VPMRG; asimismo y, de conformidad con la Ley General de Acceso, éste se integra al Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres²⁷ y puede solicitar a las autoridades competentes el otorgamiento de medidas de protección.²⁸ En consonancia con lo anterior, la LGIPE incorpora como fines del INE, entre otros, garantizar la paridad de género y el respeto a los derechos humanos de las mujeres en el ámbito político y electoral; a la par que adiciona como principio rector la paridad y establece que sus actividades se realizarán con perspectiva de género.²⁹

Con este marco nacional e internacional, se hizo frente al PEF 2020-2021, el primero en la historia que contó con la normatividad que reconoce a la VPMRG de manera expresa, estableciendo responsabilidades en la legislación electoral, penal y de responsabilidades administrativas. Fue igualmente el primer PEF en el que se registraron más candidatas, ello en cumplimiento al principio constitucional de paridad de género incorporado en la Constitución General a partir de la reforma del 6 de junio de 2019, dando como resultado

Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) y la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA).

²⁶ INE/CG407/2017. Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se reforma el Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral. Disponible en:

<https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93568/CGex201709-08-ap3.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

²⁷ Ley General de Acceso, Artículo 36, fracción XIV.

²⁸ Ibid, artículo 27.

²⁹ LGIPE, Artículo 30.

una participación histórica de mujeres como contendientes en los procesos electorales, lo que se vio reflejado en la integración de los distintos cargos que fueron electos.

Derivado de la reforma en materia de VPMRG, en fecha 03 de septiembre de 2018, el Consejo General Electoral del IEEBC, aprobó diversas modificaciones al Reglamento que dotaron de facultades a la UTCE, a efecto de que estuviera en la posibilidad de dictar las medidas de protección que fueren necesarias en aras de salvaguardar la vida, la libertad y la integridad de la víctima.

En conclusión, el presente Protocolo establece las bases y directrices que deberá atender la UTCE, al realizar la identificación de factores de riesgo, y en caso de resultar necesario, dictar las medidas de protección y/o elaborar planes de seguridad, que sean oportunos y proporcionales a lo requerido por la o las víctimas de VPMRG.

III. MARCO NORMATIVO

A. Normatividad Internacional

- Declaración Universal de los Derechos Humanos.
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
- Convención Americana sobre Derechos Humanos.
- Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial.
- Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW).
- Convención sobre Protección y la Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales.
- Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.
- Convención Interamericana sobre la Concesión de los derechos Políticos a la Mujer.
- Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará).
- Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad.
- Declaración de Naciones Unidas sobre los principios fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder.
- Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
- Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
- Ley Modelo Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en la Vida Política.

B. Normatividad Nacional y Local

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
- Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
- Ley General de Víctimas.
- Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
- Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.
- Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
- Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.
- Reglamento de Quejas y Denuncias en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.
- Protocolo de Atención a Población Indígena con enfoque de género e Intercultural.

- NOM-046-SSA2-2005. Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención.
- Protocolo del Instituto Nacional Electoral para la atención a víctimas y la elaboración del análisis de riesgo en los casos de violencia política contra las mujeres en razón de género.
- Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Estatal Electoral de Baja California.

IV. PRINCIPIOS Y ENFOQUES

A. Para la atención de las mujeres

Para la aplicación del presente Protocolo y a fin de que las víctimas sean tratadas con humanidad y con respeto de su dignidad y sus derechos humanos, se deberán observar los siguientes principios:³⁰

- **Buena fe:** Las autoridades presumirán la buena fe de las víctimas. Las personas servidoras públicas que intervengan con motivo del ejercicio de derechos de las víctimas no deberán criminalizarla o responsabilizarla por su situación de víctima y deberán brindarle los servicios de ayuda, atención y asistencia desde el momento en que lo requiera, así como respetar y permitir el ejercicio efectivo de sus derechos.
- **Dignidad:** Todas las autoridades del Estado están obligadas a garantizar que no se vea disminuido el mínimo existencial al que la víctima tiene derecho, ni sea afectado el núcleo esencial de sus derechos.
- **Debida diligencia:** Las autoridades electorales en el ámbito de sus competencias deberán realizar todas las actuaciones necesarias dentro de un tiempo razonable para lograr la prevención, ayuda, atención, asistencia, derecho a la verdad, justicia y reparación integral a fin de que la víctima sea tratada y considerada como sujeto titular de derecho.
- **Máxima protección:** Toda autoridad de los órdenes de gobierno debe velar por la aplicación más amplia de medidas de protección a la dignidad, libertad, seguridad y demás derechos de las víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos. Las autoridades adoptarán en todo momento, medidas para garantizar la seguridad, protección, bienestar físico y psicológico e intimidad de las víctimas.
- **Igualdad y no discriminación:** En el ejercicio de los derechos y garantías de las víctimas las autoridades se conducirán sin distinción, exclusión o restricción, ejercida por razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos, sociales, nacionales, lengua, religión, opiniones políticas, ideológicas o de cualquier otro tipo, género, edad, preferencia u orientación sexual, estado civil, condiciones de salud, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio y discapacidades, o cualquier otra que tenga por objeto o efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas. Toda garantía o mecanismo especial deberá fundarse en razones de enfoque diferencial.
- **Respeto:** Las actuaciones y diligencias dentro de este procedimiento en ningún caso podrán implicar un trato desfavorable o discriminatorio en contra de las personas implicadas y deberán evitar en todo momento la revictimización.

³⁰ Ley General de Víctimas, artículo 5.

Asimismo, deberán observarse los siguientes enfoques que se señalan de manera enunciativa más no limitativa:

- **Enfoque diferencial y especializado:** Se reconoce la existencia de grupos de población con características particulares o con mayor situación de vulnerabilidad en razón de su edad, género, preferencia u orientación sexual, etnia, condición de discapacidad y otros, en consecuencia, se reconoce que ciertos daños requieren de una atención especializada que responda a las particularidades y grado de vulnerabilidad de las víctimas.

Las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias deben ofrecer garantías especiales y medidas de protección a los grupos expuestos a un mayor riesgo de violación de sus derechos, como niñas y niños, jóvenes, mujeres, personas adultas mayores, con discapacidad, migrantes, integrantes de pueblos indígenas, personas defensoras de derechos humanos, periodistas y personas en situación de desplazamiento interno. En todo momento se reconocerá el interés superior de la niñez.³¹

- **Enfoque transformador:** Las autoridades que deban aplicar el presente Protocolo realizarán, en el ámbito de sus respectivas competencias, los esfuerzos necesarios encaminados a que las medidas de ayuda, protección, atención, asistencia y reparación integral a las que tienen derecho las víctimas contribuyan a la eliminación de los esquemas de discriminación y marginación que pudieron ser la causa de los hechos victimizantes.³²
- **Perspectiva de género:** Es una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres. Se propone eliminar las causas de la opresión de género como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basada en el género. Promueve la igualdad entre los géneros a través de la equidad, el adelanto y el bienestar de las mujeres; contribuye a construir una sociedad en donde las mujeres y los hombres tengan el mismo valor, la igualdad de derechos y oportunidades para acceder a los recursos económicos y a la representación política y social en los ámbitos de toma de decisiones.³³

B. Para la implementación de medidas de protección

En lo particular, las medidas de protección se deberán implementar con base en los siguientes principios, señalados en la Ley General de Acceso³⁴:

³¹ Ley General de Víctimas, artículo 5.

³² Ibid.

³³ Ley General de Acceso, Artículo 5, fracción IX.

³⁴ Ley General de Acceso, artículo 30.

- **Accesibilidad:** Se deberá articular un procedimiento sencillo para que facilite a las víctimas obtener la protección inmediata que requiere su situación.
- **Confidencialidad:** Se garantizará la secrecía y la no difusión de los datos personales contenidos en las quejas o denuncias en trámite.
- **Imparcialidad:** El personal que sustancie el procedimiento se mantendrá ajeno a los intereses de las partes en controversia y dirigirá los conflictos sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas, garantizando un trato justo. Todas las personas que intervengan en el procedimiento deberán actuar de buena fe en la búsqueda de la verdad y en el esclarecimiento de los hechos denunciados.
- **Integralidad:** El otorgamiento de la medida a favor de la víctima deberá generarse en un solo acto y de forma automática.
- **Necesidad y proporcionalidad:** Las medidas de protección deben responder al nivel de riesgo o peligro en que se encuentre la persona destinataria, y deben ser aplicadas en cuanto sean necesarias para garantizar su seguridad o reducir los riesgos existentes;
- **Oportunidad y eficacia:** Las medidas deben ser oportunas, específicas, adecuadas y eficientes para la protección de la víctima y deben ser otorgadas e implementadas a partir del momento y durante el tiempo que garanticen su objetivo.
- **Personal cualificado:** A fin de garantizar el óptimo desarrollo del procedimiento y la protección de las víctimas, los procedimientos serán tramitados y sustanciados por personas capacitadas y preferentemente certificadas para la atención de primer contacto, y en su caso, primeros auxilios psicológicos.
- **Pro persona:** Para interpretar lo referente al otorgamiento de las órdenes de protección, en caso de duda, con relación a la situación de violencia, se estará a lo más favorable para la víctima, tratándose de niñas siempre se garantizará que se cumpla en todas las decisiones que se tomen respecto de las órdenes de protección. De igual forma, cuando las determinaciones que se tomen respecto de una mujer víctima de violencia pudieran impactar en los derechos de las hijas o hijos menores de 18 años de edad.
- **Protección de las personas:** Las actuaciones y diligencias dentro de este procedimiento deberán evitar en todo momento la revictimización.

V. OBJETIVOS

A. Objetivo General

Establecer los ejes centrales y el procedimiento de la atención de primer contacto, así como la identificación y análisis de factores de riesgo que permita determinar la necesidad de dictar las medidas de protección y/o la elaboración de un plan de seguridad a las mujeres que presenten una queja o denuncia por violencia política en razón de género, ante el IEEBC, así como para su seguimiento.

B. Objetivos Específicos

1. Establecer el procedimiento a seguir desde el primer contacto que se tenga con las mujeres que presenten alguna queja o denuncia ante el IEEBC por VPMRG.
2. Establecer el procedimiento para la orientación y canalización de la víctima en los casos que requieran atención especializada (médica, psicológica, etc.) y/o se esté ante la presencia de hechos que pudieran ser constitutivos de delito o competencia de otra autoridad.
3. Establecer el procedimiento a seguir en caso de que se presente una queja o denuncia que no sea competencia del IEEBC, pero se advierta la urgencia extrema de la emisión de medidas de protección.
4. Determinar el proceso de identificación y análisis de factores de riesgo.
5. Establecer el mecanismo para la aplicación del cuestionario de evaluación de riesgo.
6. Determinar el proceso de identificación y análisis de factores de riesgo para el otorgamiento de medidas de protección, en los casos que se dicten en favor de la víctima, cuando su vida, libertad, seguridad o integridad se encuentren en riesgo inminente.
7. Determinar el proceso de seguimiento de las medidas de protección. así como el establecimiento de mecanismos de coordinación interinstitucional e intersectorial con la autoridad o autoridades encargadas de su ejecución.
8. Establecer los criterios para determinar la necesidad de emitir medidas de protección adicionales que deriven del seguimiento realizado.
9. Indicar el proceso para brindar apoyo a la víctima en la elaboración de un plan de seguridad que le permita identificar el riesgo en el que se encuentra y establecer estrategias que permitan mitigarlo.

VI. DE LOS PROCEDIMIENTOS

A. Consideraciones generales

1. El procedimiento establecido en el presente Protocolo aplica para los actos de violencia política en razón de género, llevados a cabo por algunos de los sujetos señalados en el artículo 337³⁵, en contra de mujeres dentro de su desarrollo en la escena política o pública o en el propio ejercicio del cargo público.

2. En todo momento se deberán proteger y respetar los derechos humanos de las mujeres.

3. En todos los casos de VPMRG queda prohibida la conciliación o mediación entre las partes. Los procedimientos de mediación o conciliación son inviables, considerando que las relaciones entre las partes en éstos deben ser de igualdad, y en los casos de violencia de género la relación entre las personas que ejercen la violencia y las víctimas son de sometimiento, desigualdad, ejercicio de poder y dominación lo que posiciona a éstas en condiciones de vulnerabilidad, teniendo presente que la violencia contra las mujeres es estructural y sistemática.

4. Cuando se inicie un procedimiento de manera oficiosa por VPMRG y se identifiquen factores de riesgo que vulnere la seguridad, integridad o vida de la víctima, se le deberá brindar atención inmediata, a fin de informarle sus derechos, de la existencia de medidas de protección y sus alcances, a efecto de que otorgue su consentimiento informado respecto de las acciones a seguir.

5. Si se recibe una queja o denuncia anónima por VPMRG, y se identifican factores de riesgo que vulnere la seguridad, integridad o vida de la víctima, se deberá valorar la necesidad de emitir alguna medida de protección con los elementos con que se cuente, para lo cual deberá observarse lo dispuesto en el numeral anterior, a efecto de que la víctima otorgue su consentimiento al respecto.

6. En caso de que la víctima de VPMRG acuda directamente ante cualquier órgano del IEEBC para solicitar atención, asistencia y protección, éste deberá de canalizarla de inmediato a la UTCE para que ésta, a través del personal especializado de la Oficina de PVPMRG realice una primera entrevista a la víctima y se hagan de su conocimiento los derechos que en su favor establece la normativa vigente, y el modo de ejercerlos.

Se le deberá brindar la atención de primer contacto y en su caso, primeros auxilios psicológicos, además de proporcionar de forma clara y detallada la orientación necesaria respecto a qué son las medidas de protección, sus alcances y objetivos. Asimismo, deberá ser informada sobre la importancia y urgencia que revisten para garantizar su seguridad.

³⁵ Ley Electoral del Estado de Baja California.

Se deberán designar a una o varias personas que, permanentemente, serán las encargadas de brindar la atención de primer contacto y en su caso, primeros auxilios psicológicos a las mujeres que presenten sus denuncias. El personal designado deberá ser sensibilizado y capacitado de manera constante mediante procesos formativos con perspectiva de género e intercultural, donde se brinden las herramientas necesarias para la atención de primer contacto.

7. La información y datos de contacto de la UTCE así como de la Oficina de PVPMRG será pública y estará a disposición de la ciudadanía a través del directorio institucional debidamente actualizado. La UTCE contará con un espacio digno, limpio, seguro y confidencial para que las mujeres tengan la confianza para narrar o explicar los hechos de violencia.

8. Los consejos distritales contarán con personal capacitado para la adecuada atención del primer contacto, y solicitud de primeros auxilios psicológicos y misma que será designada una vez los mismos entren en funciones.

9. Quien en ejercicio de sus funciones públicas tenga conocimiento de la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito en contra de una mujer, tiene la obligación de denunciarlo inmediatamente a la Fiscalía General del Estado de Baja California, en la Unidad Especializada correspondiente³⁶, proporcionándole todos los datos que tuviere.

10. Cuando una persona acuda ante el IEEBC para denunciar hechos; y se advierta que no son competencia del IEEBC, se le deberá brindar la orientación necesaria para que acuda ante la institución correspondiente.

11. Si la persona que presenta la queja o denuncia señala delitos perseguibles de oficio, la Oficina de PVPMRG lo hará de conocimiento de la UTCE, quien inmediatamente dará aviso a la Fiscalía General del Estado de Baja California, en la Unidad Especializada correspondiente, para los efectos legales a que haya lugar.

12. La UTCE, al conocer de actos o hechos que puedan constituir VPMRG tendrá la obligación de dictar las medidas tendentes a proteger la seguridad, integridad y vida de la víctima, informándole con un lenguaje claro y sencillo los derechos que en su favor establece la normativa vigente, incluido su derecho a solicitar medidas de protección y el modo de ejercerlos. De ser necesario, deberá referir a la víctima a la instancia competente.

³⁶ Las personas públicas en el ejercicio de su función tienen el deber de denunciar, tal y como lo establece la Ley General en su artículo 29 y el Código Nacional de Procedimientos Penales en el artículo 222.

13. Siempre se deberá contar con el consentimiento y/o autorización de la víctima para la tramitación de las medidas de protección.

B. Grupo multidisciplinario

A efecto de la debida implementación del presente Protocolo, la Oficina de PVPMRG coordinará esfuerzos con personal del Instituto quienes cuenten con conocimientos y aptitudes óptimas para la atención especializada con orientación a la salvaguarda de la vida, libertad e integridad de las víctimas de VPMRG.

En este tenor, el grupo estará integrado por personal con perfil profesional en derecho y psicología. Quienes, además de ser expertas en su materia, deberán tener formación en atención a víctimas y perspectiva de género con enfoque en materia electoral.

Corresponde al grupo multidisciplinario, en los asuntos relacionados con VPMRG, las siguientes funciones:

Primeros auxilios psicológicos:

El personal especializado en materia de atención psicológica tendrá las siguientes funciones:

- Brindar atención de primeros auxilios psicológicos cuando sea requerido por el personal de la UTCE que brinde atención de primer contacto.
- Presentar un informe respecto a la atención psicológica brindada y de ser necesario, solicitar su canalización.

Acompañamiento:

La Unidad de Igualdad brindará seguimiento en todo momento a la víctima durante la totalidad de etapas del procedimiento a través de las siguientes funciones:

- Proporcionar acompañamiento y asesoría durante el proceso de interposición de quejas y denuncias en la materia, así como durante la substanciación de las mismas.
- Seguimiento de las medidas de protección proporcionadas.
- Seguimiento a la atención brindada por las áreas involucradas para el desahogo del procedimiento.

C. Recepción de la queja o denuncia.

1. En los casos de VPMRG, la queja o denuncia puede ser presentada por la víctima, por su representante legal, o en su caso, por los representantes de los partidos políticos debidamente acreditados ante el Consejo General Electoral o los Consejos Distritales Electorales del IEEBC, cuya denuncia deberá ser ratificada por la víctima. La denuncia puede ser presentada por escrito, presencial, o bien, al correo electrónico unidaddelocontencioso@ieebc.mx o al número telefónico 686 568-41-77, extensión 1112.

2. La autoridad que tenga conocimiento de la interposición de una queja o denuncia ya sea en forma oral, escrita o por medios de comunicación telefónica o electrónicos, deberá hacerlo constar en acta, para tal efecto deberá solicitar los medios de identificación y localización necesarios de la víctima.

3. La Secretaría Ejecutiva por conducto de la UTCE, instruirá el Procedimiento Especial Sancionador en cualquier momento, cuando se presenten quejas o denuncias o de oficio por hechos relacionados con VPMRG.

La UTCE, ordenará en forma sucesiva iniciar el procedimiento, así como resolver sobre las medidas cautelares y de protección que fueren necesarias.

Cuando las medidas de protección sean competencia de otra autoridad, la Secretaría Ejecutiva dará vista de inmediato para que proceda a otorgarlas conforme a sus facultades y competencias.

4. Si la queja o denuncia es presentada en un consejo distrital una vez que estos entre en funcionamiento, este auxiliará a la Oficina de PVPMRG realizando las siguientes diligencias:

- Dar atención inmediata a la víctima, conforme al procedimiento señalado en este Protocolo en el apartado “Atención de primer contacto a las víctimas”.
- Notificar de manera inmediata a la Oficina de PVPMRG sobre la recepción de la queja o denuncia a través de un correo institucional dirigido al correo electrónico unidaddelocontencioso@ieebc.mx o al número telefónico 686 568-41-77, extensión 1112 a fin de que el personal especializado evalúe la necesidad de emitir las acciones procedentes, en particular aquellas relacionadas con el otorgamiento de las medidas de protección más adecuadas, cuando la vida, la libertad y la integridad física o psicológica de la víctima se encuentren en riesgo inminente.
- Si la víctima se encuentra en estado de crisis, inmediatamente se procurará su canalización con el personal encargado de brindar los primeros auxilios psicológicos.
- Salvaguardar y recopilar las pruebas de los hechos denunciados para impedir el ocultamiento, menoscabo o destrucción de los medios probatorios.
- Enviar la queja o denuncia a la Oficina de PVPMRG en un plazo no mayor a las 24 horas siguientes a partir de su recepción.

5. Al momento de recibir la queja o denuncia, la UTCE proporcionará a la víctima los datos de contacto de la Unidad de Igualdad, informándole que esta unidad podrá brindar acompañamiento en todo momento a la víctima y dar seguimiento a la atención recibida durante la totalidad de etapas del procedimiento.

D. Atención de primer contacto a víctimas

1. La atención de primer contacto es una labor de suma importancia, ya que, durante el desarrollo de la misma, puede presentarse un punto de quiebre y/o avance para las mujeres que han decidido acudir a presentar una queja o denuncia por VPMRG, lo anterior derivado de las dificultades que ello implica a nivel individual, cultural y estructural.

2. El personal de la Oficina de PVPMRG o, en su caso, de los consejos distritales del IEEBC, que tenga el primer contacto con la víctima (ya sea de manera presencial, vía telefónica o por cualquier medio digital) debe estar preparado para identificar los tipos y modalidades de violencia, las personas involucradas y las posibles secuelas hacia las víctimas. Esto va a permitir determinar la ruta a seguir, es decir, brindar la información, orientación y en su caso canalización que se requiera según el caso en concreto, la cual se relaciona con los factores de riesgo que se identifiquen.

3. El personal de primer contacto preferentemente llevará a cabo las acciones que a continuación se describen durante la atención que brinde a la víctima:

- Presentarse con la mujer, señalando su nombre y cargo.
- Indicarle sobre la confidencialidad de la información que proporcione.
- Externarle que tomará notas, de ser necesario.
- Preguntar a la mujer cómo desean ser nombradas y dirigirse en todo momento a ellas de esta manera.
- Identificar si se trata de mujer con discapacidad y el tipo de discapacidad, para realizar los ajustes razonables y medidas de accesibilidad que le garanticen el goce efectivo de sus derechos.
- Identificar si se trata de mujer indígena para brindar atención con enfoque de interculturalidad, respetando sus usos y costumbres. Si llegase a hablar un idioma distinto del español se debe gestionar de manera inmediata la asistencia de persona intérprete o traductora para garantizar el acceso efectivo a sus derechos.
- En caso de que se trate de persona trans, respetar su identidad y dirigirse a ella como manifiesta que desea ser nombrada, independientemente de que haya realizado el trámite jurídico-administrativo para adecuar su nombre a su identidad sexo-genérica.
- En todos los casos se deberán observar las necesidades específicas requeridas por las víctimas, derivadas de categorías interseccionales, como edad, discapacidad, situación migratoria, origen étnico, identidad y expresión de género, embarazo, condición económica y cualquier otra que pudiera colocarla en mayor situación de vulnerabilidad, así como realizar las gestiones necesarias para salvaguardar su integridad física y emocional, por lo que, el personal que brinde la atención

deberá jerarquizar las necesidades de atención y, en función de ello realizar las canalizaciones interinstitucionales que se requieran.

Por lo anterior, se deberán contar con un directorio actualizado de instituciones que brinden servicios de interpretación y/o traducción para la atención de mujeres con discapacidad auditiva o que sean hablantes de alguna lengua indígena.

- Escuchar con atención e interés a la mujer para conocer sus necesidades e identificar factores de riesgo.
- En el caso que, la mujer esté acompañada, es necesario preguntarle si desea narrar su testimonio frente a la persona o de lo contrario, solicitar su salida del lugar.
- Si la víctima se encuentra en estado de crisis o afectación emocional, se deberán brindar primeros auxilios psicológicos, los cuales son un soporte elemental y suficiente que ayuda a la persona a recuperar un nivel de funcionamiento que permita mitigar el estado de angustia y recuperar el control. Éstos deberán ser proporcionados por personal sensibilizado, capacitado y entrenado adecuadamente en el tema, no es exclusivo de personal de psicología.
- Si la víctima se encuentra lesionada, deberá canalizarse de inmediato a la unidad de salud más cercana, o de ser posible, a la Institución especializada en atención a la violencia de género. En caso de que las lesiones sean de gravedad se deberá solicitar de inmediato el auxilio de una ambulancia para su atención, valoración y traslado; y contactar a la persona que determine la víctima para hacerlo de su conocimiento y, de ser el caso, realice el acompañamiento.

A fin de que la atención sea oportuna, se deberá contar con un directorio actualizado de los hospitales, instituciones de salud (física, psicológica y/o psiquiátrica) o profesionales de la salud que atiendan a mujeres por violencia de género en la entidad, así como de las ambulancias o números de emergencia (Ejemplo: 911) que sean necesarios para solicitar su atención.

- En caso de que la conducta de violencia se siga ejecutando y/o dependiendo de su naturaleza, se deberá solicitar el apoyo inmediato de la autoridad policial por el medio más expedito, a efecto de garantizar la seguridad de la víctima y del personal del IEEBC.

Por lo que, se deberá tener un directorio actualizado de la corporación de policía más cercana a su ubicación.

- Se deberá brindar información y orientación a las víctimas sobre sus derechos, así como el modo de ejercerlos. (Véase anexo uno “Carta de derechos de la víctima”).

- Asimismo, se debe proporcionar de forma clara y detallada la orientación necesaria respecto a qué son las medidas de protección, sus alcances y objetivos, así como la importancia y urgencia que revisten para garantizar su seguridad.
- Si la víctima en ese momento quiere presentar su queja o denuncia, se le indicarán las opciones, vías y requisitos para hacerlo. En el caso, en que la mujer la quiera presentar por escrito, se le podrá proporcionar el formato de queja con que el IEEBC cuente para tal efecto. (Véase anexo cinco “Ejemplo de Formato de denuncia en materia de VPMRG”)
- Si los hechos no son competencia del IEEBC se le deberá orientar a la mujer sobre la autoridad que deba conocer del asunto, proporcionando la mayor información posible respecto de la instancia a la que deba acudir. Para lo cual se deberá contar con un directorio lo más completo y actualizado posible de las instituciones ante las que se pudiera referir a la denunciante (Tribunales, Fiscalías, órganos de justicia intrapartidaria, órganos internos de control, comisiones de derechos humanos, etc.).

4. Si derivado de las conductas de VPMRG sufridas por la víctima llegara a requerir la atención especializada de otras instituciones, se deberá hacer la canalización correspondiente para que sea atendida en las siguientes áreas: (Véase anexo número 3 “Cédula para la canalización”).

- Atención Psicológica;
- Atención Psiquiátrica;
- Atención de Trabajo Social;
- Atención Médica; y
- Atención Jurídica

5. Para cualquier contacto con la víctima en virtud de la queja o denuncia por VPMRG, se deberán atender las sugerencias contenidas en el anexo cuatro denominado “Recomendaciones para la atención a víctimas de VPMRG”.

6. Es muy importante evitar la revictimización o profundizar el daño o afectación ya existente, por ello el personal que tenga el primer contacto con la víctima deberá siempre garantizar lo siguiente:

- Respetar su derecho a tomar sus propias decisiones.
- Dejar claro que incluso si rechaza la ayuda, puede recibirla en otro momento.
- Respetar la privacidad y confidencialidad de la narración que haga.
- Considerar la perspectiva de interseccionalidad (cultura, edad, idioma, discapacidad, género, etc.).
- Considerar sus necesidades e intereses, priorizando su seguridad y fortaleciendo su autonomía y su capacidad de decisión.

- Tomar en cuenta sus expectativas ¿Qué necesita de nosotros/as?
- Elaborar alternativas viables y pertinentes.
- No imponer criterios o decisiones.
- Cuando se recaben los hechos o su testimonio, guiarse con preguntas básicas, ¿cómo? ¿cuándo? ¿dónde?
- No interrumpir el testimonio de la mujer, si va a realizar preguntas o precisar alguna información esperar a que termine su relato o haga una pausa.
- Resumir lo que ha dicho la víctima, y preguntarle si hay algo más que quiera decir que considere importante.
- Alertar sobre los riesgos y aceptar su elección.
- No dar la impresión de que todo se va a arreglar fácilmente.
- No generar falsas expectativas sobre el caso y sus resultados.
- Explicar el procedimiento, cuáles son las etapas y su desarrollo, de forma clara y concreta.
- No infravalorar la sensación de peligro expresada por la mujer.
- Documentar los hallazgos en el expediente o registro.
- Proporcionar información de teléfonos, horarios, servicios.
- Canalizar de manera inmediata en caso de que se identifiquen afectaciones físicas o psicológicas.
- Proporcionar apoyos documentales

7. Durante la atención es importante tomar en cuenta que la información que se le brinde a la víctima aliviará la ansiedad y el temor a no ser asistida, como es su derecho, por eso es importante utilizar lenguaje sencillo y concreto, y dar opciones reales con relación a lo que solicita.

8. El personal facultado para brindar atención de primer contacto a las víctimas relacionadas con violencia política en razón de género, deberá estar capacitado y profesionalizado.

9. En lo casos en los que se brinde atención de manera presencial y se detecte que la víctima se encuentra en una crisis después de haber sufrido VPMRG y requiere de primeros auxilios psicológicos, se solicitará de forma inmediata el apoyo del grupo multidisciplinario integrado por personal profesional en materia de atención psicológica.

Primeros auxilios psicológicos

10. Son una herramienta de intervención psicosocial, que permite brindar atención en un primer momento para proporcionar apoyo, facilitando que la persona se sienta escuchada y comprendida, facilitando la expresión de sentimientos y emociones como el miedo, la tristeza, angustia o enojo.

Se trata de una ayuda breve e inmediata de apoyo y rescate a la víctima para que pueda reestablecer su estabilidad emocional, misma que sirve para no revictimizar a las denunciantes

11. Los objetivos de los Primeros Auxilios Psicológicos son los siguientes:

- Brindar apoyo, facilitar que la mujer se sienta escuchada, comprendida y que exprese sentimientos.
- Reducir la mortalidad, al entender que el suceso estresor puede generar situaciones violentas como agresiones a otras personas o a sí misma.
- Ser el vínculo de unión con recursos de ayuda, dando información sobre las instancias en donde pueden recibir atención especializada, brindando orientación sobre qué hacer y cómo hacerlo.

12. El personal del grupo multidisciplinario que brinde la atención de primeros auxilios psicológicos, proporcionará a la Oficina de PVPMRG un informe respecto al estado emocional de la víctima y en su caso, las sugerencias que considere necesarias para su canalización con otras instituciones.

E. Identificación y análisis de factores de riesgo

Identificación de factores de riesgo

1. Detectar de manera adecuada la situación de violencia que viven las mujeres es indispensable para proporcionar la atención necesaria en el tiempo requerido a efecto de evitar, entre otras cosas, el agravamiento de su situación.

La identificación de factores de riesgo debe realizarse desde un enfoque ecofeminista integrado, el cual analiza la interconexión de los diversos factores que intervienen en la VPMRG.

2. Los factores de riesgo son las características asociadas con el incremento de la probabilidad de que ocurra un hecho, un acto de violencia física, sexual o de otra naturaleza, es decir, la presencia de uno o más factores cumple con la probabilidad de que un suceso de violencia se presente o aumente.

3. Identificar los factores de riesgo también permite determinar el tipo de medidas de protección que se deben implementar a favor de la víctima, y proporciona la base para elaborar un plan de seguridad en conjunto con ella.

4. El procedimiento para identificar los factores de riesgo es transversal, por lo que se realiza durante diferentes momentos del proceso de atención, según sea el caso, como pueden ser:

- a) Al recibir a la víctima para orientación ya sea de manera presencial o por medio telefónico o digital.
- b) Al escuchar el testimonio de la víctima o al leer su relato.
- c) Durante la recepción de la queja o denuncia, con las pruebas que, en su caso, se acompañen.
- d) Durante los primeros auxilios psicológicos.
- e) En la canalización de la víctima para su atención médica, en caso de urgencia.
- f) En la canalización de la víctima para su atención en: salud mental, atención jurídica, o cualquier otra atención especializada en caso de que lo requiera.

g) En el proceso de seguimiento.

5. La persona que brinda la atención de primer contacto debe estar preparada para identificar los factores de riesgo que se pueden presentar en las situaciones de violencia por las que la víctima presenta una queja, por lo que se debe observar:

- Además de las conductas de violencia en sí, se debe considerar su intención y sus consecuencias.
- Indagar sobre la temporalidad de la violencia, es decir, llevar la cronología a partir del inicio de los hechos de violencia.
- Indagar sobre la persona agresora, si cuenta con antecedentes de violencia, si tiene manejo de armas u otros artefactos, consumo de drogas o alcohol, si está relacionado con algún grupo de delincuencia o violencia, si cuenta con una posición de privilegio o ventaja frente a la víctima, si vive cerca de la víctima, entre otros elementos.
- Es imprescindible considerar la percepción de la víctima sobre:
 - La peligrosidad de la persona agresora,
 - Su percepción de su seguridad al regresar a su domicilio, su centro de trabajo, etc.
 - Acerca de la seguridad de las personas más cercanas, de quien es responsable o viven/conviven con ella, y,
 - Si le permite continuar ejerciendo sus derechos políticos y electorales.

Si bien la víctima pudiera no identificar el riesgo en el que se encuentra, es necesario no desestimar los factores de peligrosidad detectados.

- Identificar factores de riesgo con respecto a los tipos de violencias y los ámbitos en los que se presentan:

5.1 Tipos de violencia

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la Jurisprudencia 48/2016, destacó que la violencia política en razón de género comprende todas aquellas acciones u omisiones de personas, servidoras o servidores públicos que se dirigen a una mujer por ser mujer, que tienen un impacto diferenciado en ellas o les afectan desproporcionadamente, con el objeto o resultado de menoscabar o anular sus derechos político-electorales, incluyendo el ejercicio del cargo.

- **Violencia psicológica:** es de las más diversas y sutiles, puede ser experimentada por todas las mujeres que participan en los distintos aspectos de la política. De acuerdo con la Ley General, son los actos u omisiones que dañen la estabilidad psicológica, los cuales pueden ser: indiferencia, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas, las cuales favorecen que se desarrolle depresión, aislamiento, evaluación de la autoestima y suicidio³⁷.
- **Violencia simbólica:** es un término acuñado por Pierre Bourdieu y da cuenta que, en la actualidad, se puede representar por el uso y reproducción de estereotipos y roles de género, la reproducción de ideas y mensajes basados en la discriminación y desigualdad, etcétera.³⁸

La cual, se puede dividir en dos subcategorías: Actos de comisión y Actos de omisión:

³⁷ Ley General de Acceso. Última Reforma DOF 01-06-2021.

³⁸ Suprema Corte de Justicia de la Nación (2020) Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género (1ª. Ed).

- **Actos de Comisión:** Son incitar al daño corporal (incitar a la agresión física a través de las redes sociales), falta de respeto fundamental a la dignidad humana, acoso y comentarios sexistas, objetivación sexual y esfuerzos para silenciar a las mujeres en la vida pública a través de dispositivos legales o publicitarios.
- **Actos de Omisión:** Invisibilizar a las mujeres, negar o no reconocer de manera explícita la existencia de una mujer política por el simple hecho de ser mujer, cuando una mujer experimenta la dificultad de hacer valer su autoridad, cuando sus decisiones son cuestionadas sobre la base de su sexo y/o género, cuando sus ideas se las apropian los hombres u otras mujeres³⁹.
- **Violencia patrimonial:** Es cualquier acto u omisión que afecta la supervivencia de la víctima. Se manifiesta en: la transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades y puede abarcar los daños a los bienes comunes o propios de la víctima.⁴⁰
- **Violencia económica:** Es toda acción u omisión del agresor que afecta la supervivencia económica de la víctima. Se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas, así como la percepción de un salario menor por igual trabajo, dentro de un mismo centro laboral.⁴¹

Tanto la violencia económica como la patrimonial afectan a las mujeres en la toma de decisiones con respecto a sus derechos políticos y electorales, ya que al retirarles apoyos tanto económicos como humanos, y destruir materiales de trabajo o propiedades, las deja en situación de vulnerabilidad, para la negociación y gestión de sus labores, perpetúa la subordinación, discriminación, así como la afectación además su supervivencia y la satisfacción de necesidades vitales, por retirar y/o destruir su poder adquisitivo y de bienes. En materia político-electoral, esta violencia puede verse reflejada en la restricción al acceso a las prerrogativas de financiamiento público por parte de los partidos políticos.

- **Violencia física:** afecta la integridad del cuerpo de las mujeres, la de su familia y/o la de su equipo de trabajo cuando el objetivo es ella. Es común entre actores políticos y las más afectadas son mujeres candidatas, votantes, activistas y funcionarias electorales⁴².
- **Violencia sexual:** en pocas ocasiones se reconoce y documenta, a pesar de ser utilizada de manera explícita en contextos políticos, y puede ocurrir en espacios privados y públicos. La Ley General de Acceso, la define como cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/o la sexualidad de la mujer, por tanto, atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre la mujer, al denigrarla y concebirla como objeto.⁴³

5.2 Modalidades de violencia

³⁹ Krook (2017), Krook y Restrepo (2016a, 2016b, citados en Bardall Gabrielle, 2020).

⁴⁰ Ley General de Acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, artículo 6, fracción III.

⁴¹ Ibid. artículo 6, fracción IV.

⁴² ONU MUJERES Y PNUD (2017). Prevenir la violencia contra las mujeres en las elecciones: Una guía de programación. ³² Ley General de Acceso, Artículo 6, última Reforma DOF 01-06-2021.

⁴³ Ley General de Acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, art. 6.

Otro factor importante para considerar son los ámbitos en las que se ejercen las violencias teniendo en cuenta que la VPMRG tiene por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos políticos y electorales de las mujeres y que pueden presentarse:

- a) Dentro del ámbito familiar o en cualquier otra relación interpersonal; ya que en muchas ocasiones los obstáculos para que la mujer participe en la política provienen de la propia familia o de sus relaciones interpersonales.

Un ejemplo de esto es la violencia vicaria que es aquella que tiene como objetivo dañar a la mujer a través de sus seres queridos y especialmente de sus hijas e hijos.⁴⁴

- b) En cualquier ámbito público, incluyendo todas las organizaciones de carácter público, privado y mixto que operen en la vida pública como los partidos políticos, los sindicatos, las organizaciones sociales, incluidas las organizaciones de defensa de los derechos humanos y, de manera más frecuente, en los medios de comunicación y las redes sociales;
- c) En los medios de comunicación se observan las principales expresiones de violencia simbólica que, basadas en prejuicios y estereotipos de género, pretenden debilitar la imagen de las mujeres como líderes políticas eficaces. Los mensajes violentos y las amenazas que reciben muchas mujeres que ocupan cargos públicos a través de las redes sociales a menudo afectan también a sus familiares y equipo de trabajo.

Estas expresiones de violencia pueden presentarse de manera digital y mediática, como se menciona a continuación:

- **Violencia digital:** es toda acción realizada mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación, por la que se exponga, distribuya, difunda, exhiba, transmita, comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes, audios o videos reales o simulados de contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento, sin su aprobación o sin su autorización y que le cause daño psicológico, emocional, en cualquier ámbito de su vida privada o en su imagen propia. Así como aquellos actos que causen daño a la intimidad, privacidad y/o dignidad de las mujeres, que se cometan por medio de las tecnologías de la información y la comunicación⁴⁵.
- **Violencia mediática:** es todo acto a través de cualquier medio de comunicación, que de manera directa o indirecta promueva estereotipos sexistas, haga apología de la violencia contra las mujeres

⁴⁴ “Violencia Vicaria: es la acción u omisión cometida por quien tenga o haya tenido una relación de matrimonio, concubinato o haya mantenido una relación de hecho o de cualquier otro tipo, por sí o por interpósita persona, que provoque la separación de la madre con sus hijas e hijos o persona vinculada significativamente a la mujer, a través de la retención, sustracción, ocultamiento, maltrato, amenaza, puesta en peligro o promoviendo mecanismos jurídicos y no jurídicos que retrasen, obstaculicen, limiten e impidan la convivencia, para manipular, controlar a la mujer o dañar el vínculo afectivo, que ocasionen o puedan ocasionar un daño psicoemocional, físico, patrimonial o de cualquier otro tipo a ella y a sus hijas e hijos o persona vinculada significativamente a la mujer, e incluso el suicidio a las madres y a sus hijas e hijos o persona vinculada significativamente a la mujer, así como desencadenar en el feminicidio u homicidio de las hijas e hijos perpetrados por su progenitor. Este tipo de violencia puede cometerse también a través de familiares o personas con relación afectiva de quien comete este tipo de violencia. Es particularmente grave cuando las instituciones destinadas a la atención y acceso a la justicia, al no reconocerla, emiten determinaciones, resoluciones y sentencias sin perspectiva de género vulnerando derechos humanos de las mujeres y el interés superior de la niñez.” Artículo 6 fracción X de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, consultable en: https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/LEY_DE_ACCESO_DE_LAS_MUJERES_A_UNA_VIDA_LIBRE_DE_VIOLENCIA_DE_LA_CDMX_8.6.pdf

⁴⁵ Ley General de Acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, Art. 20 Quáter.

y las niñas, produzca o permita la producción y difusión de discurso de odio sexista, discriminación de género o desigualdad entre mujeres y hombres, que cause daño a las mujeres y niñas de tipo psicológico, sexual, físico, económico, patrimonial o feminicida. La violencia mediática se ejerce por cualquier persona física o moral que utilice un medio de comunicación para producir y difundir contenidos que atentan contra la autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de las mujeres y niñas, que impide su desarrollo y que atenta contra la igualdad.⁴⁶

- d) En cualquier otro ámbito, institucional o gubernamental, donde sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes.
- e) La violencia política contra las mujeres en razón de género: es toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo.

Se entenderá que las acciones u omisiones se basan en elementos de género, cuando se dirijan a una mujer por su condición de mujer; le afecten desproporcionadamente o tengan un impacto diferenciado en ella.

Puede manifestarse en cualquiera de los tipos de violencia reconocidos en esta Ley y puede ser perpetrada indistintamente por agentes estatales, por superiores jerárquicos, colegas de trabajo, personas dirigentes de partidos políticos, militantes, simpatizantes, precandidatas, precandidatos, candidatas o candidatos postulados por los partidos políticos o representantes de estos; medios de comunicación y sus integrantes, por un particular o por un grupo de personas particulares.⁴⁷

- f) Violencia Feminicida: Es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, las adolescentes y las niñas, producto de la violación de sus derechos humanos y del ejercicio abusivo del poder, tanto en los ámbitos público y privado, que puede conllevar impunidad social y del Estado. Se manifiesta a través de conductas de odio y discriminación que ponen en riesgo sus vidas o culminan en muertes violentas como el feminicidio, el suicidio y el homicidio, u otras formas de muertes evitables y en conductas que afectan gravemente la integridad, la seguridad, la libertad personal y el libre desarrollo de las mujeres, las adolescentes y las niñas.⁴⁸

6. Además de los factores de riesgo antes mencionados, se deberán considerar los siguientes:

- a) **Sociales:** se relacionan con las características estructurales, culturales, políticas, el entorno, etc.
- b) **Comunitarios:** son los contextos en los que se desenvuelve la mujer como pueden ser el trabajo, el vecindario, las comunidades.
- c) **Vinculados con las relaciones personales o familiares:** aquellos vínculos y/o cercanía que la mujer o personas cercanas a ella puede tener con la persona que ejerce violencia.

⁴⁶ Ley General de Acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, art. 20 Quinquies.

⁴⁷ Ibidem, art. 20 Bis

⁴⁸ Ibidem, art. 21

d) Relacionados con la víctima: Aquellos que se encuentra directamente asociados a ella y que la colocan en mayor vulnerabilidad, entre los que se puede encontrar:

- ✓ La normalización de la violencia
- ✓ La orientación sexual
- ✓ La identidad o expresión de género
- ✓ Ser mujer indígena y/o afromexicana
- ✓ Vivir con alguna discapacidad
- ✓ Tener alguna enfermedad crónico-degenerativa
- ✓ El embarazo
- ✓ La edad
- ✓ Antecedentes de violencia
- ✓ Situación económica
- ✓ Entre otros

e) Relacionados con la persona que ejerce violencia:

- ✓ Historial de violencia de género
- ✓ Antecedentes de otros delitos o infracciones
- ✓ Uso o acceso a armas
- ✓ Abuso en el consumo de sustancias o de alcohol
- ✓ Vínculos con liderazgos políticos, comunitarios o religiosos, con medios de comunicación, con el crimen organizado, entre otros.

7. De manera complementaria, la Oficina de PVPMRG, tomará como guía orientadora no limitativa, el siguiente recuadro, a efecto de vislumbrar el grado de riesgo en el que puede encontrarse la víctima de violencia.

Tabla 1. Guía de conductas susceptibles de protección que se advierte del escrito inicial de denuncia.

Conducta susceptible de protección que se advierte del escrito inicial de denuncia	Sí	No
1. Se narran o evidencian preliminarmente daños o lesiones físicas , contra la denunciante, familia, personas subordinadas o dependientes.		
2. Se narran o evidencian preliminarmente dichos que podrían constituir amenazas contra la denunciante, familia, personas subordinadas o dependientes.		
3. Se narran o evidencian preliminarmente dichos que podrían constituir acoso sexual contra la denunciante, familia, personas subordinadas o dependientes.		
4. Se narra o evidencia preliminarmente que la persona agresora posee armas .		
5. Se narra o evidencia preliminarmente que se encuentre en riesgo la		

libertad personal de la denunciante, familia, subordinados o dependientes.		
6. Se narra o evidencia que, en contra de la denunciante, existe una situación en la que preliminarmente y <u>relacionada a sus derechos político-electorales</u> , se presume la comisión de algún acto que afecte la moral, la paz pública y tranquilidad , de las establecidas en los reglamentos y bandos de policía de los diferentes municipios del estado de Baja California. (De manera enunciativa y no limitativa: rayar, pintar leyendas o dibujos sin autorización en su domicilio, causar escándalos o molestias por medio de palabras, actos o signos obscenos; treparse a las bardas o cercos para espiar a los interiores de los domicilios, o faltar el respeto a sus moradores; espiar en interiores de vehículos en actitud sospechosa; introducirse en residencias, locales o jardines en que se celebre algún evento sin tener derecho a ello, entre otras similares).		
7. Se narra o evidencia la difusión de datos personales de la denunciante, su familia, personas subordinadas o dependientes, que pongan en riesgo su seguridad, tales como domicilios, lugares de trabajo, rutas de tránsito común, finanzas, entre otros; siempre que no sean de carácter público.		
8. Se narra o se evidencia preliminarmente una retención de erogaciones, recursos o atribuciones inherentes al cargo que ocupe la mujer, incluido el pago de salarios, dietas u otras prestaciones asociadas al ejercicio del cargo que ponga en riesgo la subsistencia de la víctima.		
9. Se narra o evidencia que la persona agresora posee antecedentes de violencia , que sitúen a la víctima en mayor grado de vulnerabilidad.		
10. Los hechos narrados en la denuncia evidencian preliminarmente pluralidad o reiteración de cualquiera de las conductas enlistadas anteriormente.		
11. Se actualizan causas de interseccionalidad en quien resiente los actos violentos.		

8. También es importante identificar los factores de protección que son aquellos con los que cuenta la víctima y que ayudan a enfrentar la acción de los factores de riesgo, entre estos se pueden observar:

- ✓ Estrategias para afrontar el estrés: Son procesos cognitivos y conductuales que se adaptan para manejar las demandas específicas internas o externas evaluadas como desbordantes o excedentes en relación con los recursos de la persona.⁴⁹

⁴⁹ Lazarus, R. y Folkman, S. (1986): Estrés y procesos cognitivos. Ediciones Martínez Roca

- ✓ Independencia económica: Favorece la independencia en general, en su capacidad y habilidad para poder actuar de manera autónoma y/o de expresar sus propios intereses en las negociaciones y en la toma de decisiones en otras esferas de su vida.
- ✓ Autonomía en la toma de decisiones: Se basa en tres elementos que están interrelacionados y que son indivisibles: recursos (humanos y sociales)⁵⁰, recursos económicos y logros.
- ✓ Sentimientos de seguridad en sí misma.
- ✓ Acceso a servicios: Los recursos con los que cuenta para poder acceder a servicios de salud, economía, patrimonio, educativos, legales, entre otros.
- ✓ Activación de rutas de atención inmediata gestionadas: Conocer si se ha activado algún tipo de atención inmediata en su favor.
- ✓ Contar con redes de apoyo.
- ✓ Presentación de quejas o denuncias: Saber si se han denunciado las violencias.
- ✓ Medidas de seguridad implementadas: Las acciones establecidas por parte de la víctima en colaboración con personas cercanas a ella con la finalidad de preservar su seguridad.
- ✓ Nivel educativo.
- ✓ Manejo de información: El conocimiento que tiene sobre sus derechos, sobre la VPMRG y de las necesidades que tiene, así como la forma en que usa esta información para tomar decisiones.
- ✓ Normas sociales que promuevan la equidad.
- ✓ Empoderamiento de las mujeres: Se entiende como el proceso y el resultado por el que se gana un mayor control sobre recursos intelectuales y materiales que desafían al patriarcado y la discriminación por género.⁵¹ Tener acceso de los recursos necesarios y poder, para que las mujeres puedan tomar decisiones. Proporcionar acceso y control de recursos necesarios y de poder, para que las mujeres puedan tomar decisiones informadas y puedan tener el control sobre sus propias vidas.⁵²

9. Cuando a partir de la narración de los hechos que realice la persona durante la entrevista o de la lectura de la queja se identifique que la víctima se encuentra en riesgo medio o alto; cuando no sea posible identificar el nivel del mismo; cuando la víctima ha requerido de primeros auxilios psicológicos; o bien, solicitó medidas de protección al momento de presentar la queja o denuncia, la Oficina de PVPMRG aplicará el cuestionario para definir el nivel de riesgo y, en función de ello con apoyo del grupo multidisciplinario, determinar las medidas de protección idóneas para mitigarlo (Véase Anexo número seis “Cuestionario de Evaluación de Riesgo para casos de Violencia política contra las Mujeres en Razón de Género”).

En todo momento, la Unidad de Igualdad brindará acompañamiento a la víctima y dará seguimiento a la atención proporcionada por el área substanciadora.

9.1. Cuestionario de evaluación de riesgo.

⁵⁰ KABEER, N. (1999). Recursos, agencia, logros: Reflexiones sobre la Medición del Empoderamiento de las Mujeres. Desarrollo y Cambio, 30: 435–464.

⁵¹ Batliwala, S. (1994). El Significado del Empoderamiento de la Mujer: Nuevos Conceptos desde la acción. En Population Policies Reconsidered, coordinado por Gita Sen, Adrienne Germain y Lincoln Chess. Prensa de la Universidad de Harvard.

⁵² KISHOR, S. (2000). "Uso de anticonceptivos por parte de las mujeres en Egipto: ¿Qué nos dicen las medidas directas de empoderamiento?". Ponencia en el Annual Meeting of the Population Association of America, Los Angeles, California.

El objetivo del cuestionario de evaluación de riesgo es identificar, la existencia y, el nivel de riesgo al que puede estar expuesta la mujer denunciante, su familia o personas integrantes de su equipo de trabajo, a consecuencia de expresiones, acciones u omisiones de violencia política contra las mujeres en razón de género en el ejercicio de sus derechos políticos y electorales, para determinar las medidas de actuación y protección que deberán ser implementadas.

Preferentemente se deberá aplicar el cuestionario de manera presencial, sin embargo, en caso de que no sea posible, se podrá hacer uso de los medios tecnológicos disponibles.

En caso de que no sea posible contactar a la víctima o ésta no otorgue su consentimiento para la aplicación del Cuestionario de Evaluación de Riesgo, se deberá dejar constancia de ello en el Anexo número siete “Acta circunstanciada de no aplicación del Cuestionario”. En este caso, no se elaborará el análisis de riesgo correspondiente y, en consecuencia, se dictarán las medidas de protección que se consideren necesarias derivado de lo que se advierta del escrito de denuncia.

Antes de aplicar el cuestionario, se le deberá informar a la víctima que tiene derecho a no contestar alguna pregunta que no desee.

Previamente se obtendrá el consentimiento de la víctima y se hará de su conocimiento el Aviso de Privacidad, mismo que en aquellos casos cuando el contacto con ella sea por medios tecnológicos, se le remitirá vía correo electrónico para agilizar la atención, sin detrimento de que, a la brevedad posible, deberá de entregarlo físicamente a la oficina del IEEBC más cercana a su domicilio.

De acuerdo con la valoración obtenida se definirá el nivel de riesgo en el que se encuentra la víctima:

Tabla 2. Respuestas afirmativas y nivel de riesgo

RESPUESTAS AFIRMATIVAS	NIVEL DE RIESGO	INDICADORES DEL NIVEL DE RIESGO
Si la víctima contestó “Sí” a dos o más de las siguientes preguntas: 15,16,17,18,19,20,23,24,44,57 58,59,60,62,63,64,72 y 73	ALTO	Se identifica porque el peligro al que está expuesta la víctima es el de ser lesionada físicamente o, incluso, sufrir feminicidio o el homicidio de algún familiar o integrante de su equipo. La evidencia de la violencia física y sexual es extrema. El riesgo alto se puede identificar por los indicadores:

		violación, secuestro, golpes, presentar lesiones no permanentes y/o permanentes ocasionadas por los actos de violencia, es amenazada por la persona agresora con matar a un familiar o miembro de su equipo, éste tiene un papel importante en la comunidad o por estar vinculada al crimen organizado. Cuando las conductas de violencia sean ejercidas por: personas servidoras públicas, personas candidatas, aspirantes, pre-candidatas o militantes, personas jerárquicamente superiores, personas con medios económicos importantes; cuando el autor o autora sean reincidentes en las conductas de violencia contra las mujeres, y cuando los actos de violencia contra las mujeres sean cometidos por dos o más personas.
Si la víctima contestó “Sí” a una o más de las siguientes preguntas: 21,22,28,37,38,42,43,45,48, 49,50,56,61,68,70,71	MEDIO	Se identifica por uno o más de los siguientes indicadores: amenazas de muerte, amenazas de secuestro de la víctima o de familiares o miembros de su equipo, es obligada a realizar actos que la avergüenzan, hay empujones y tocamientos, amenaza con algún tipo de armas.
Si la víctima contestó “Sí” a una o más de las siguientes preguntas: 26,27,29,30,31,32,33,34,35,36 39,40,41,46,47,51, 52, 53, 54, 55, 65, 66, 67 y 69.	BAJO	En apariencia la violencia no pone en riesgo la vida de la víctima, algunos indicadores son: humillación frente a otras personas o en privado, aislamiento de personas que pueden brindar información o apoyo, descalificación, acoso por los medios de comunicación, restricción de expresar su punto de vista, etc.⁵³ No solo deben interesar las posibles agresiones físicas y sexuales. También se deben considerar las sensaciones, miedo, inestabilidad y ansiedad. Sin embargo, el hecho de mantener el contacto con la víctima como enviarle una felicitación inocua puede ser una forma de controlar, causar miedo. Así una conducta aparentemente inofensiva puede ser

⁵³ Han sido considerados con base en la Ley General de Acceso en relación con la medición de riesgo. Así como en la propuesta realizada por Pérez Duarte y Noroña Alicia, Lozano o'Reilly María Teresa y Santos Calleja Claudia Marcela (2014). Esto ayuda a determinar la gravedad de la VPMRG, sus características, los factores de riesgo, el acceso a recursos, consecuencias físicas, materiales y psicológicas que conlleva la violencia.

		considerada violenta.
--	--	-----------------------

En aquellos casos que el cuestionario se aplique por los Consejos Distritales Electorales y, que del resultado se advierta la necesidad de ordenar medidas de protección, este deberá remitir el expediente digitalizado de manera inmediata a la Oficina de PVPMRG a la brevedad posible (que podrá integrarse con el escrito de queja o denuncia, el Cuestionario, pruebas presentadas por la denunciante y cualquier otro documento), sin menoscabo que, inmediatamente, las remita físicamente de la forma más expedita.

Análisis de riesgo.

10. El análisis de riesgo comprende un estudio para determinar cuál es el grado de riesgo de que se repitan o aumenten las conductas violentas en contra de la víctima, por parte de la persona presunta agresora.

11. Se elabora por la Oficina de PVPMRG desde un enfoque ecofeminista integrado, por lo que analiza la interconexión de los diversos factores que intervienen en la VPMRG. Se elabora cuando, derivado de la información que arroja el cuestionario de evaluación de riesgo se considere necesario; cuando la víctima ha requerido de primeros auxilios psicológicos; o bien, solicitó medidas de protección al momento de presentar la queja o denuncia.

12. Para el análisis de riesgo se deben considerar los siguientes aspectos:

- El proceso de medición de riesgo es fundamental para garantizar la seguridad y protección de la víctima, pues permite articular con mayor eficacia las medidas de resguardo adecuadas para cada caso en particular, así como elaborar un plan de seguridad en conjunto con la víctima.
- Además de las conductas de violencia en sí, también se debe considerar su intención y sus consecuencias.
- Es importante tener presente en todo momento que el análisis de riesgo se hace tomando en cuenta el contexto específico del caso y tiene un carácter meramente probabilístico.
- Es necesario diferenciar entre peligrosidad y riesgo.
- Su realización se encauza a identificar los factores de riesgo de violencias futuras por parte de la persona presunta agresora, o bien, de agentes asociados a ésta.
- Es imprescindible considerar la percepción de la víctima sobre la peligrosidad de la persona presunta agresora, así como su percepción de seguridad al regresar a su casa, centro de trabajo o continuar ejerciendo sus derechos políticos y electorales.
- Si bien la víctima pudiera no identificar el riesgo en el que se encuentra, es necesario no desestimar los factores de peligrosidad detectados y hacérselos saber.

- Hay que tomar en cuenta que la vulnerabilidad de la víctima puede aumentar ante los siguientes factores de riesgo de la persona presunta agresora:
 - Historial de violencia de género.
 - Antecedentes de otros delitos.
 - Intimidación y/o amenazas reiteradas hacia la denunciante u otras mujeres.
 - Uso o acceso a armas.
 - Uso de drogas o consumo de alcohol.
 - Conocimiento de vinculación con grupos de delincuencia organizada.
 - Vínculos con actores
- Cada análisis de riesgo varía dependiendo de las necesidades de la víctima, así como de las violencias sufridas.

13. El procedimiento para evaluar el riesgo es transversal, por lo que se realizará durante diferentes momentos del proceso de atención, según sea el caso, como pueden ser:

- Desde que se tiene el primer contacto con la víctima,
- Durante la recepción de la queja o denuncia,
- Con las pruebas que en su caso acompañen la queja o denuncia,
- En la canalización de la víctima para su atención médica, en caso de urgencia,
- Durante los primeros auxilios psicológicos,
- Y en las demás diligencias que se realicen según la necesidad de la víctima.
- Sin embargo, el momento crucial de la medición del riesgo es en el que se realiza el Cuestionario de Evaluación de Riesgo, ya que es la descripción de la situación de la VPMRG en un determinado momento.

14. La metodología que se debe seguir para elaborar el análisis de riesgo es:

- a) Recopilación de la información del caso: Entrevista, denuncia o queja presentada, cuestionario de evaluación de riesgo, documentos o cualquier otra posible fuente de información que resulte de interés para el caso.
- b) Valorar la presencia de factores de riesgo y/o protección: Localizar la información necesaria para determinar la presencia o ausencia de cada factor a partir de las fuentes mencionadas en el punto anterior.
- c) Determinar la relevancia de los factores de riesgo: Además de conocer si un factor de riesgo está presente, es indispensable conocer la relevancia que éstos representan para cada caso.

- d) Formular el riesgo: Conceptualizar el caso, la relevancia de los factores y cómo interactúan entre sí, pensando en posibles escenarios futuros a partir de la información presente, los problemas pasados y el contexto futuro. Es un método para integrar la información de un caso, para brindar una explicación sobre la violencia cometida y los roles causales que juegan los distintos factores de riesgo y de protección presentes. El objetivo es diseñar las estrategias preventivas adecuadas para reducir el riesgo de que la/s violencias se repitan o escalen.
- e) Describir escenarios de riesgo: Estimaciones sobre situaciones y posibles escenarios futuros que permitan anticipar aquellas situaciones que se considere que pueden suceder y hacer las propuestas necesarias para prevenirlas.
- f) Proponer estrategias de gestión del riesgo: Pasos a seguir para reducir el riesgo estimado y/o minimizar las consecuencias de la violencia.
- g) Ofrecer las conclusiones sobre el riesgo: Valoración final, la justificación de la misma, la posibilidad de que se use siempre la misma herramienta.

15. Del resultado del análisis de riesgo, la Oficina de PVPMRG, podrá solicitar al grupo multidisciplinario una opinión técnica respecto a su valoración para el ordenamiento de medidas de protección y/o elaboración del plan de seguridad, según sea el caso.

F. Medidas de protección

1. Las medidas de protección podrán ser otorgadas de oficio, o a petición de la víctima que se encuentre en riesgo derivado de alguna conducta constitutiva de VPMRG.

2. Una vez que se tengan los elementos necesarios y realizadas las diligencias conducentes, la Oficina de PVPMRG informará a la Secretaría Ejecutiva la necesidad de dictar a la brevedad posible, el acuerdo respecto del otorgamiento de las medidas de protección cuando, Se determine que la persona agresora representa un peligro inminente en contra de la seguridad integral de la víctima o de las personas cercanas a ésta, o bien, se cuente con otros elementos que así las justifiquen. Estas medidas podrán modificarse en la evolución del caso.

Elementos mínimos que considerar para la emisión de las medidas de protección:

- Los hechos denunciados por la mujer en situación de violencia, considerando su desarrollo evolutivo y cognoscitivo.
- La petición explícita de la mujer en situación de violencia en relación a sus necesidades de protección.
- Las medidas que ella considere oportunas, una vez informada de cuáles pueden ser esas medidas.

- Las necesidades que se deriven de su situación particular analizando su identidad de género, orientación sexual, raza, origen étnico, edad, nacionalidad, discapacidad, religión, así como cualquier otra característica.
- Los factores de riesgo y la posibilidad de que las violencias persistan o incluso aumenten.
- Cualquier acto o hecho previo de cualquier tipo de violencia que hubiese sufrido la víctima.
- Que la medida sea adecuada, oportuna y proporcional al riesgo en que la mujer se encuentra.
- Que los sistemas normativos propios basados en usos y costumbres no impidan la garantía de los derechos de las mujeres reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los tratados internacionales ratificados por el Estado Mexicano.
- La discriminación y vulnerabilidad que viven las mujeres por razón de identidad de género, orientación sexual, raza, origen étnico, edad, nacionalidad, discapacidad, religión o cualquiera otra, que las coloque en una situación de mayor riesgo.

3. Las medidas de protección podrán permanecer hasta en tanto se resuelva el fondo del asunto. Lo anterior, sin menoscabar la posibilidad de que dichas medidas se prolonguen en el fallo o se modifiquen, según la evolución del caso o la determinación de la autoridad jurisdiccional competente.

Siempre se deberá contar con el consentimiento y/o autorización de la víctima para la tramitación de las medidas de protección.

4. Tratándose de medidas de protección en las que se involucren a niñas, niños y adolescentes, siempre serán determinadas conforme al principio del interés superior de la niñez.

En cuyo caso, se deberá dar vista a Fiscalía General del Estado de Baja California, en la Unidad Especializada correspondiente, para que en el ámbito de sus atribuciones actúe conforme a derecho proceda.

5. Las medidas de protección se deben tramitar con la mayor celeridad posible a fin de que sean otorgadas e implementadas de manera inmediata y durante el tiempo que garanticen su objetivo.

Podrán permanecer hasta en tanto se resuelva el fondo del asunto. Lo anterior, sin menoscabar la posibilidad de que dichas medidas se prolonguen en el fallo o se modifiquen, según la evolución del caso o la determinación de la autoridad jurisdiccional competente.

6. A efecto de determinar la medida de protección que corresponda, se deberá identificar el bien jurídico tutelado, el tipo de amenaza potencial, la persona presunta agresora, la vulnerabilidad de la víctima y nivel de riesgo.

De esta forma, se deberá tomar en consideración los siguientes aspectos:

- a) El peligro existente para la víctima.
- b) La seguridad de la víctima.
- c) Los antecedentes de violencia por parte de la persona agresora (tanto de violencia de género u otros delitos).
- d) Si la persona agresora posee armas o consume drogas.
- e) El tiempo que ha durado el ejercicio de la violencia.
- f) La gravedad del daño causado por la violencia que genera la persona agresora en la víctima (en caso de que se cuente con dictamen pericial).
- g) Cualquier otra información relevante de la condición de la víctima y de la persona agresora.

7. Toda medida de protección que la Oficina de PVPMRG elabore para aprobación de la Secretaría Ejecutiva emita deberá constar en un acuerdo, en el que se asentará:

- a) Fecha, hora, lugar y temporalidad;
- b) Nombre de la persona a quien se protege;
- c) Nombre de la persona presunta agresora y datos de localización (si se cuenta con éstos);
- d) Tipo de orden de protección de que se trata;
- e) Autoridad que otorga la medida;
- f) Hechos que la motivan;
- g) Referencia a la solicitud de protección correspondiente;
- h) Preceptos legales en que se funde;
- i) Documentos base que, en su caso, fundamenten la solicitud (dictamen médico, análisis de riesgo,
- j) Cuestionario de evaluación de riesgo, entre otros).
- k) Las notificaciones que se deban efectuar a las personas interesadas, instituciones, autoridades, etc.,
- l) para hacer del conocimiento o solicitar se cumpla con la medida de protección que se ordene; y,
- m) Las demás que se consideren necesarias.

8. La Secretaría Ejecutiva, al otorgar las medidas de protección, deberá girar oficio a las autoridades competentes y encargadas de auxiliar para el cumplimiento de dichas medidas.

9. En caso de que se presente una queja que no sea competencia del IEEBC, la Oficina de PVPMRG a través de la Secretaría Ejecutiva, deberá remitir el expediente a la autoridad competente para el trámite respectivo, de forma inmediata, para ello deberá:

- Preponderar la protección de la víctima, para lo cual se deberán implementar las acciones descritas en el presente protocolo hasta ordenar las medidas de protección necesarias.

- Remitir el expediente a la autoridad competente para su trámite y resolución, informando sobre las medidas de protección otorgadas y señalando su obligación de darles seguimiento.

Tipos de Medidas de Protección

10. La UTCE, podrán gestionar ante las dependencias competentes las medidas de protección previstas en la legislación, así como las señaladas en la Ley General de Acceso, dependiendo del caso concreto, mismas que se enlistan de manera enunciativa más no limitativa:

- Custodia personal y/o domiciliaria a la víctima.
- Prohibición inmediata a la persona agresora de acercarse al domicilio y al de familiares y amistades, al lugar de trabajo, de estudios, o cualquier otro que frecuente la víctima.
- Protección policial permanente a la mujer, así como a su familia.
- Solicitud a la autoridad judicial competente de la suspensión temporal a la persona agresora del régimen de visitas y convivencia con sus descendientes. Esta podrá ser solicitada, si quien ejerce la VPMRG es la pareja, familiar o tiene una relación con la víctima.
- Cuando se advierta la necesidad de que se otorguen medidas de carácter civil, a solicitud de la víctima, se dará vista a la instancia competente para que resuelva sobre el otorgamiento o improcedencia de estas; sin embargo, es importante advertir que las medidas de protección de naturaleza civil o familiar por sí mismas no son autónomas sino complementarias de cualquier otra medida de protección que no sea de esta materia.
- La prohibición a la persona agresora de comunicarse por cualquier medio o por interpósita persona, con la víctima.
- Prohibición a la persona agresora de intimidar o molestar por sí, por cualquier medio o interpósita persona, a la víctima y, en su caso, a testigos de los hechos, personal de su equipo de trabajo o cualquier otra persona con quien la víctima tenga relación familiar, afectiva, de confianza o, de hecho.
- En caso de asuntos relacionados con la negativa de erogaciones económicas inherentes al cargo de la mujer, deberá asegurarse la subsistencia de la víctima.
- Aquellas y cuantas sean necesarias para salvaguardar la integridad, la seguridad y la vida de la víctima.

Seguimiento de las medidas de protección

11. La Oficina de PVPMRG, deberá dar seguimiento a las medidas de protección, durante el tiempo que establezca la legislación aplicable o más, según el caso en concreto, por lo que, a partir de la

implementación de las medidas de protección, se mantendrá contacto directo con la víctima, así como con las autoridades responsables de su implementación y ejecución.

La Unidad de Igualdad, como parte del grupo multidisciplinario dará seguimiento a las medidas de protección implementadas.

12. Cuando la Oficina de PVPMRG tenga conocimiento del probable incumplimiento de alguna medida de protección se aplicarán las medidas de apremio necesarias, en atención a los apercibimientos decretados.

13. A fin de garantizar la protección más amplia a la víctima y evitar la comisión de un delito o su repetición, las medidas de protección podrán ser ampliadas o modificadas en un momento posterior; incluso, prolongarlas con posterioridad a la resolución del fondo del asunto, lo cual será competencia de la autoridad resolutora determinarlo.

14. De ser necesario, se podrán actualizar o emitir más medidas de protección, cuando la(s) medida(s) inicialmente ordenada(s) ya no sea(n) suficiente(s) para garantizar la seguridad de la víctima, ya sea porque no se dio cumplimiento o porque surgieron nuevas situaciones de violencia, como pueden ser amenazas o represalias posteriores por parte de la persona agresora, u otros factores que pudieran devenir del otorgamiento de éstas.

15. Para efectos de que se amplíen o modifiquen las medidas de protección, se tendrá que valorar nuevamente el riesgo en el que se encuentra la víctima.

G. Plan de Seguridad

1. El objetivo del plan de seguridad es identificar y mitigar futuras expresiones de violencia y que la mujer en situación de riesgo desarrolle estrategias para mejorar su seguridad, con la finalidad de mitigar el riesgo. El plan consiste en una serie de acciones que buscan brindar alternativas de atención, orientación e información, que le permitan a la víctima disminuir el riesgo que enfrenta.

2. El plan de seguridad se puede construir a través de los siguientes medios:

- a.** Por el personal de primer contacto de la Oficina de PVPMRG con la víctima. Cuando se advierta que la víctima se encuentra ante la existencia de un posible riesgo. El plan de seguridad deberá elaborarse en conjunto con la víctima y, de ser el caso y si las condiciones de la atención así lo permiten, puede plasmarse en un documento en el que se señalen las estrategias desarrolladas y entregarlo a esta (véase el anexo “Plan de seguridad”).

- b.** Por personal de las autoridades en materia de seguridad pública correspondientes: Si derivado del análisis de riesgo se desprende que la víctima se encuentra en peligro, su integridad física o la de sus familiares o colaboradores, la Oficina de PVPMRG, a través de la Secretaría Ejecutiva, podrá solicitar el apoyo de la autoridad en materia de seguridad pública que corresponda, para que auxilie a la víctima en la construcción del plan de seguridad para su protección, siempre y cuando esta otorgue su consentimiento para ello. Para lo cual, se deberá enviar la petición acompañada del resultado del análisis de riesgo.
- 3.** El personal de primer contacto de la Oficina de PVPMRG que identifique la existencia de un posible riesgo que ponga en peligro a la víctima deberá orientarla para implementar acciones tendientes a generar un plan de seguridad, incluyendo estrategias de autocuidado, exploración de los recursos con que cuenta, sus redes de apoyo, hasta la gestión de medidas policiales con las autoridades correspondientes.
- 4.** Si la víctima no desea elaborar un plan de seguridad, se le brindará la orientación necesaria que le permita comprender el riesgo en el que se encuentra y la pertinencia de contar con uno.
- 5.** El plan de seguridad lo desarrolla la víctima con el apoyo del personal de la Oficina de PVPMRG quienes deberán brindar orientación para que esta identifique y sea consciente del riesgo en el que se encuentra, así como para que implemente estrategias para aumentar su seguridad.
- 6.** A fin de brindar el apoyo adecuado para la elaboración del plan de seguridad, desde que se tiene el primer contacto con la víctima se deberán detectar los factores de riesgo, las características de la violencia, sus efectos y los probables peligros para la víctima y sus familiares o equipo de trabajo, que permitan evaluar el nivel de inseguridad en el que se encuentra. Estos factores, se pueden obtener de:
- a.** La entrevista inicial con la víctima.
 - b.** Los primeros auxilios psicológicos.
 - c.** La canalización a servicios médicos de urgencia en caso de que se requiera.
 - d.** La canalización a otras instituciones para que se brinden servicios especializados que salvaguarden su integridad, seguridad y vida.
 - e.** El escrito de queja o denuncia y en su caso, las pruebas que se presenten.
 - f.** El resultado del Cuestionario de evaluación de riesgo.
 - g.** Otros

Se construye el plan de seguridad estableciendo al menos los siguientes objetivos:

- Reducir el nivel de riesgo
- Reducir la vulnerabilidad⁵⁴
- Mejorar la capacidad de reacción

7. El plan de seguridad debe incluir medidas que se aplican en el día a día de la víctima y acciones para situaciones específicas dependiendo del caso en concreto.

Ejemplo de acciones que se pueden implementar en el día a día son:

- Desarrollar estrategias de autocuidado
- Explorar los recursos con que cuenta: económicos, redes de apoyo, etc.
- Establecer medidas de seguridad en el centro de trabajo, casa de campaña, domicilio, etc.

Ejemplo de acciones para situaciones específicas:

- Desarrollar acciones de seguridad con su equipo de trabajo al momento de acudir a un acto de campaña.
- Visitar con antelación el lugar al que se va a presentar con motivo de su trabajo o acto de campaña para identificar rutas de salida ante una emergencia.
- Establecer protocolos de emergencia para actuar ante una situación de riesgo.
- Gestionar medidas policiales que brinden acompañamiento cuando se advierte una posible situación de riesgo.
- Implementar elementos de ciberseguridad en sus dispositivos electrónicos.
- Guardar URL de publicaciones con mensajes violentos hacia su persona y tomar capturas de pantalla.
- Hacer respaldos de información relevante, incluyendo las quejas y denuncias presentadas por violencia, y compartirla con una persona de su entera confianza.

8. En este plan se deben tomar en consideración las acciones a realizar de manera inmediata, en el corto y mediano plazo, así como las Instituciones que podrán apoyar a la mujer en situación de riesgo y a las personas dependientes de ella, si fuera el caso.

9. A fin de que la mujer cuente con estrategias de autocuidado para aumentar su seguridad, se podrán hacer las siguientes recomendaciones:

⁵⁴ “La vulnerabilidad hace referencia al grado en que la gente es sensible a la pérdida, el daño, el sufrimiento y la muerte al ser objeto de un ataque. Varía de persona a persona y de grupo a grupo; y también, para la misma persona o grupo, varía en el tiempo. La vulnerabilidad siempre es relativa, porque todas las personas y todos los grupos son de alguna manera vulnerables. No obstante, todo el mundo tiene su propio nivel y tipo de vulnerabilidad, dependiendo de sus circunstancias.” EGUREN, Enrique y CARAJ Marie, Nuevo Manual de Protección para los Defensores de Derechos Humanos, publicado por Protección Internacional, Bélgica 2010, p. 31.

- a) Planear acciones para responder ante diferentes escenarios de posible riesgo e identificar alternativas para ponerse a salvo (salir de su casa, de la oficina, tener un lugar donde alojarse, a quién recurrir –familia, amistades, colegas, instituciones de seguridad– rutas de escape, entre otros).
- b) Enlistar y, si es posible, memorizar los números de teléfono que son importantes (emergencias, policía, familiares de confianza, entre otros).
- c) Informar a vecinas(os) acerca de la situación de violencia en la que se encuentra y pedirles que llamen a la policía si oyen ruidos y gritos en su casa o centro laboral.
- d) Informar a familiares, colegas o a cualquier otra persona de confianza de la situación de violencia.
- e) Identificar sitios posibles a los que pueda ir si necesita salir de la casa o del centro laboral.
- f) Identificar objetos (documentos, medicinas, valores, etc.) que se tiene que llevar si tiene que salir de casa.
- g) Preparar un kit de emergencia que contenga objetos importantes y dejarlo en un lugar seguro (oficina, casa de persona de confianza), por si tuviera que salir de su domicilio o lugar de trabajo:
 - Documentos esenciales (de identificación, actas de nacimiento, recetas médicas, escrituras, facturas, nombramientos, entre otros);
 - Llaves de la casa, auto u oficina;
 - Direcciones/teléfonos de contactos importantes;
 - Dinero, chequeras, y tarjetas de crédito y débito;
 - Medicinas;
 - Joyas (objetos de valor);
 - Ropa y artículos esenciales.
- h) Llevar siempre consigo un teléfono celular con batería y crédito.
- i) Tener y practicar una ruta de escape del domicilio u oficina.
- j) Hacer ajustes en su entorno y rutinas.
- k) Ante un evento violento que ponga en riesgo su integridad física o la vida, buscar un espacio para ponerse a salvo

10. Es importante recomendar a la mujer en situación de riesgo que lleve una bitácora en la que anote cualquier incidente de seguridad, el cual debe ser analizado periódicamente por ella para que identifique situaciones, conductas, datos relevantes etc. que le permitan averiguar si se está enfrentando a algo que pudiera estar amenazando su seguridad y le permita anticipar un acontecimiento.

Un incidente de seguridad puede definirse como cualquier hecho o acontecimiento que pensamos podría afectar a nuestra seguridad personal. Los incidentes de seguridad pueden verse como indicadores de la situación de seguridad concreta en que nos encontramos.

11. El plan de seguridad debe ser realista y posible de implementar, debe ser revisado y actualizado continuamente por la mujer en situación de riesgo.

12. Considerando que cada plan debe ser elaborado acorde a las características y necesidades particulares de cada mujer, estas medidas se ajustarán de acuerdo con los factores de riesgo identificados, y tendrán que diseñarse contemplando aspectos culturales y sociales que no reproduzcan y perpetúen estereotipos de género en contra de las mujeres.

13. De la misma manera, su implementación no será en perjuicio del ejercicio de sus derechos políticos y electorales y tendrá que garantizar que continúe con su cargo, actividad o labor, si es deseo de la víctima.

VII. SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN

Para los efectos de la aplicación del presente Protocolo, se brindarán las capacitaciones necesarias al personal de la Oficina de PVPMRG, del grupo multidisciplinario y, de los Consejos Distritales Electorales, con el objetivo de que puedan contar con las herramientas elementales para la primera atención a la víctima, en caso de ser necesario. Se deberán implementar estrategias de sensibilización y capacitación permanente y sistemática, a través de cursos, talleres, material educativo e informativo, entre otros.

Para ello, se realizará un programa de capacitación en atención especializada y acompañamiento de víctimas de VPMRG con apoyo de las áreas técnicas del Instituto en materia de capacitación y de igualdad de género; así como, de diversas instituciones públicas especialistas en temas de derechos humanos, primer contacto con la víctima, primeros auxilios psicológicos, violencia de género y demás que sean necesarios para brindar un servicio de calidad y profesionalismo hacia las víctimas. Buscando de esta manera, que el personal encargado de la atención de los procedimientos en materia de VPMRG, se encuentre debidamente cualificado y en su caso, certificado por las instituciones correspondientes.

Para ello es importante:

- Contar con un diagnóstico sobre la sensibilización y los conocimientos con los que cuenta el personal que brinda la atención de primer contacto, en los siguientes temas: violencia de género, VPMRG, perspectiva de género, modelo ecofeminista, sexismo y lenguaje incluyente, machismos cotidianos, medidas de protección, plan de seguridad, normatividad internacional y nacional en materia de violencia de género y VPMRG, derechos humanos de las mujeres, así como, salud física y mental en el ámbito de la VPMRG y primeros auxilios psicológicos.
- Evaluar el nivel de conocimientos y las actitudes del personal, que permita conocer el alcance y tipo de sensibilización y capacitación que deberán emprenderse para las distintas categorías de personal que brinda la atención de primer contacto.
- Elaborar un programa de sensibilización y capacitación de todo el personal en temas como: Atención de primera mano e Identificación de factores de riesgo; primeros auxilios psicológicos. Además, para quienes atiendan las denuncias en los consejos distritales, una capacitación especial de VPMRG para las personas encargadas del primer contacto. Por último, de manera complementaria para el área substanciadora, los temas de justicia restaurativa y litigio estratégico.
- Generar conocimiento y desarrollar habilidades en el personal que va a brindar la atención de primer contacto.
- Conocer el impacto que tiene en las mujeres la atención que brinda el personal del IEEBC habiendo recibido la sensibilización y capacitación.

VIII. ACCIONES DE AUTOCUIDADO DIRIGIDAS AL PERSONAL QUE PROPORCIONE LA ATENCIÓN

“Trabajar frecuentemente con casos de violencia contra las mujeres en razón de género, coloca al personal como testigo de la vulnerabilidad y la maldad humana, lo que puede provocar la interiorización de la problemática y con ello, cambiar el modo de actuar y percibir la realidad, afectando así todas las esferas de la vida física, emocional, espiritual, incluida la laboral lo que a su vez repercute de manera directa, en la calidad de atención que se le ofrece a las mujeres víctimas de violencia”⁵⁵.

Si bien, las consecuencias en cada persona varían, es importante tener presente que algunos de los efectos pueden desencadenar en trauma vicario, estrés traumático secundario, “síndrome del quemado” o burnout⁵⁶. Al respecto la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que las instancias generen mecanismos para identificarlo, ser consciente de ello y diseñar estrategias de cuidado para el personal, por lo que se deberá:

- Asegurar al personal medidas de protección de su integridad física y mental;
- Compartir con el personal la toma de decisiones riesgosas;
- Brindar o monitorear la contención emocional al personal, así como, procesos terapéuticos individuales;
- Promover espacios extralaborales libres de violencia;
- Establecer límites entre el espacio laboral, personal y familiar.

El bienestar del personal se verá reflejado en la calidad de la atención que otorgue la institución.

Por su lado, los procesos de contención emocional al personal que brinda la atención, es transversal por lo que, deberá considerarse antes, durante y después de situaciones propias de la atención que desemboquen en este requerimiento.

⁵⁵ ONU Mujeres. (2017). Caja de Herramientas del Protocolo de atención consular para personas víctimas de violencia basada en el género, p. 84.

⁵⁶ La OMS lo ha definido como “síndrome derivado del estrés crónico en el lugar de trabajo que no fue gestionado con éxito”.

IX. FUENTES CONSULTADAS

Álvarez, R., & Pérez, A. (2014). Aplicación práctica de los modelos de prevención, atención y sanción de la violencia de género contra las Mujeres. Protocolos de actuación. (4a ed.) [Libro electrónico]. Instituto de Investigaciones Jurídicas.

<https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3936/17.pdf>

Batliwala, S. (1994). El Significado del Empoderamiento de la Mujer: Nuevos Conceptos desde la acción. En Population Policies Reconsidered, coordinado por Gita Sen, Adrienne Germain y Lincoln Chess. Prensa de la Universidad de Harvard.

Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de Género. (s/f). Violencia política en razón de género.

Cámara de Diputados, LXIV Legislatura. Recuperado de:

<http://www3.diputados.gob.mx/camara/content/download/336499/1201774/file/Violencia>

[PoliticalCompleta_r.pdf](#)

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A. C. (2015). Prevenir el Riesgo. Manual sobre Mecanismos de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos. México.

Recuperado de:

http://www.cmdpdh.org/publicaciones-pdf/cmdpdh_manual_mecanismo_de_proteccion_para_defensores_de_derechos_humanos.pdf

Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. (2016) Glosario de la diversidad sexual, de género y características sexuales. Ciudad de México. Disponible en

http://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/Glosario_TDSyG_WEB.pdf

Convención sobre la Protección y la Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, artículo 4, numeral 8. Recuperado de https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000142919_spa

Delgado, D., Pico, N., Carvajal, J., & Ruiz, O. (2004). Género e interculturalidad: Cómo integrar el enfoque de género e interculturalidad en la producción de materiales. Ecuador: Mujer: imágenes y testimonios.

EGUREN, Enrique y CARAJ Marie, Nuevo Manual de Protección para los Defensores de Derechos Humanos, publicado por Protección Internacional, Bélgica 2010. Equipos Feministas, A.C. (2017). Guía De Actuación Ciudadana para Identificar y Denunciar la Violencia Política contra las Mujeres. Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. Instituto Nacional Electoral, Equipos Feministas A.C., Red para el Avance Político de las Mujeres Guerrerenses, Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero. Recuperado de: <https://igualdad.ine.mx/mujeres-en-la-politica/violencia-politica/>

Equipos Feministas, A.C. (2017). Guía De Actuación Ciudadana para Identificar y Denunciar la Violencia Política contra las Mujeres. Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. Instituto Nacional Electoral, Equipos Feministas A.C., Red para el Avance Político de las Mujeres Guerrerenses, Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero. Recuperado de:

<https://igualdad.ine.mx/mujeres-en-la-politica/violenciapolitica/>

Heise, Lori (1994) Violencia contra la mujer. La carga oculta de la salud, Washington, Programa Mujer, Salud y Desarrollo-Organización Panamericana de la Salud.

INMUJERES. (2011). Modelo de atención en refugios para mujeres víctimas de violencia, sus hijas e hijos. Ciudad de México, México.

KABEER, N. (1999). Recursos, agencia, logros: Reflexiones sobre la Medición del Empoderamiento de las Mujeres. Desarrollo y Cambio. KISHOR, S. (2000). "*Uso de anticonceptivos por parte de las mujeres en Egipto: ¿Qué nos dicen las medidas directas de empoderamiento?*". Ponencia en el Annual Meeting of the Population Association of America, Los Angeles, California. Lazarus, R. y Folkman, S. (1986): Estrés y procesos cognitivos. Ediciones Martínez Roca

Loinaz, I. (2017) Manual de evaluación del riesgo de violencia. Metodología y ámbitos de aplicación. Pirámide: Madrid.

Lorente Gironella, Ferran. (2008) Primeros Auxilios Psicológicos vs. Intervención en Crisis. Asistencia Psicológica a Víctimas: Psicología para Bomberos y Profesionales en Emergencias. Ediciones ARA: Madrid

Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. (2019). Diagnóstico sobre el funcionamiento del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. México. Disponible en: <https://hchr.org.mx/diagnostico-sobre-el-funcionamiento-del-mecanismo-de-proteccionpara-personas-defensoras-de-derechos-humanos-y-periodistas/>

ONU MUJERES. (s. f.). Evaluación del riesgo. Centro Virtual de Conocimiento para Poner Fin a la Violencia contra las Mujeres y Niñas. Recuperado 7 de enero de 2021, de <https://www.endvawnow.org/es/articles/1088-evaluacin-del-riesgo.html>

ONU MUJERES. (s. f.-b). Planes de seguridad. Centro Virtual de Conocimiento para Poner Fin a la Violencia contra las Mujeres y Niñas. Recuperado 8 de enero de 2021, de <https://www.endvawnow.org/es/articles/1090-safety-plans.html>

ONU MUJERES y PNUD (2017). Prevenir la violencia contra las mujeres en las elecciones: Una guía de programación. Recuperado de:

<https://www.unwomen.org/es/digital-library/publications/2017/11/preventing-violenceagainst-women-in-elections>

Organización de Estados Americanos, OEA. (2017). Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en la Vida Política.

Recuperado de: <http://www.oas.org/es/mesecvi/docs/LeyModeloViolenciaPolitica-ES.pdf>

Organización Panamericana de la Salud. Ayudándonos para ayudar a otros: *Guía para el autocuidado de quienes trabajan en el campo de la violencia intrafamiliar*, Serie Género y Salud Pública No.7, San José, Programa Mujer, Salud y Desarrollo-OPS, 1999. Recuperado de:

<https://www1.paho.org/Spanish/HDP/HDW/gph7.pdf>

Recomendación General 28, Comité CEDAW, 16 de diciembre de 2010, párr. 18.

Recuperado de:

https://confdts1.unog.ch/1%20SPA/Tradutek/Derechos_hum_Base/CEDAW/00_4_obs_grales_CE_DAW.html#GEN28

Secretaría de las Mujeres, Ciudad de México (s/f) Guía para la elaboración del plan de seguridad en lunas.

Recuperado de <https://semujeres.cdmx.gob.mx/storage/app/media/PAIMEF/2019/guiaparaelpersonal.pdf>

Secretaría de Seguridad Pública, Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana, Dirección General de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, Manual Prevención de la Violencia de Género en Diversos Contextos, agosto 2012. Recuperado de

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/48440/Manual_Violencia_de_G_nero_en_Diversos_Contextos2.pdf

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana. (2012). *Protocolo estandarizado para la tramitación, cumplimiento, control y seguimiento de Órdenes de Protección de víctimas mujeres, niñas y niños en los Centros de Justicia para las mujeres*. Recuperado de

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/164225/03ProtocoloEstandarizadoCJ_M.pdf

Slaikeu, Karl. (1996) Intervención en crisis: Manual para práctica e investigación. Manual Moderno: México, disponible en: <http://api.cpsp.io/public/documents/1586729593875intervencion-en-crisis-manual-para-pract.pdf>

Suprema Corte de Justicia de la Nación. (2020). *Protocolo para juzgar con perspectiva de género*. Ciudad de México, México. Recuperado de: <https://www.scjn.gob.mx/derechos-humanos/protocolos-de-actuacion/para-juzgar-conperspectiva-de-genero>

ANEXO UNO

CARTA DE DERECHOS DE LA VÍCTIMA

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 1º reconoce que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Derivado de las conductas posiblemente constitutivas de Violencia Política en Razón de Género (VPMRG) en su contra, la normativa Internacional y Nacional le reconoce una serie de derechos y todas las instituciones, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promoverlos, respetarlos, protegerlos y garantizarlos.

Por lo cual, usted de manera enunciativa tiene derecho a:

1. Que se respete su dignidad;
2. No recibir tratos discriminatorios;
3. Recibir atención gratuita, oportuna y efectiva, en apego a su edad, sexo, discapacidad, origen étnico, orientación, identidad y expresión de género;
4. Recibir gratuitamente la asistencia de interpretación, en caso de no hablar el idioma español o tenga discapacidad auditiva;
5. Que se respete su identidad y expresión de género;
6. Que se proteja su integridad física y psicoemocional, garantizando su seguridad y la de sus familiares o personas integrantes de su equipo de trabajo;
7. Recibir atención médica y psicológica de urgencia especializada;
8. Que la investigación de su situación sea pronta y eficaz, que lleve a la identificación, captura, procesamiento y sanción de las personas responsables del daño, así como al esclarecimiento de los hechos y a la reparación del daño;
9. Que se garanticen los mecanismos necesarios para acceder a la verdad, la justicia y a la reparación integral del daño, a través de recursos y procedimientos accesibles, apropiados, suficientes, rápidos y eficaces;
10. Contar con medidas de protección que salvaguarden su vida e integridad;
11. Solicitar y recibir información clara y precisa para lograr el pleno ejercicio de cada uno de sus derechos;
12. Recibir orientación jurídica e información de lo relacionado con el desarrollo del trámite de su queja o denuncia;

13. Retornar a su lugar de origen o reubicarse en condiciones de voluntariedad, dignidad y seguridad.
14. Contar con medidas para minimizar los efectos causados, que se proteja su intimidad, en caso necesario, y garantizar su seguridad, así como la de sus familiares o personas integrantes de su equipo de trabajo y la de las personas testigos en su favor, contra todo acto de intimidación y represalias;
15. Acceder a programas eficaces de rehabilitación y capacitación que le permitan participar plenamente en la vida pública, privada y social;
16. Contar con la posibilidad de ingresar a un refugio o casa de medio camino, en caso inminente de riesgo contra su vida, sin que ello vulnere el ejercicio de sus derechos político-electorales;
17. No participar en mecanismos de mediación o conciliación con la persona que ejerció violencia en su contra.

Yo _____ hago constar que en este acto me fueron explicados los derechos que, de acuerdo con la normativa aplicable en la materia me reconoce.

Firma: _____

Lugar y fecha: _____

Nota: El contenido del presente se hará de conocimiento de la víctima a través de los medios disponibles.

ANEXO DOS
CÉDULA PARA LA CANALIZACIÓN

CÉDULA PARA LA CANALIZACIÓN												
LUGAR DE ELABORACIÓN	FECHA		NÚMERO DE EXPEDIENTE:									
	DÍA	MES	AÑO									
¿Es atención de primera vez?: Sí No												
Edad:	Lugar de residencia:											
Género:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #f8d7da;"> <th colspan="3" style="text-align: center; padding: 2px;">Condiciones de vulnerabilidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 2px;">Identidad sexual</td> <td style="padding: 2px;">Afromexicana</td> <td style="padding: 2px;">Discapacidad</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Etárea</td> <td style="padding: 2px;">Indígena</td> <td style="padding: 2px;">Otra: </td> </tr> </tbody> </table>			Condiciones de vulnerabilidad			Identidad sexual	Afromexicana	Discapacidad	Etárea	Indígena	Otra:
Condiciones de vulnerabilidad												
Identidad sexual	Afromexicana	Discapacidad										
Etárea	Indígena	Otra:										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; padding: 2px;">Datos de contacto:</td> <td style="padding: 2px;"> </td> </tr> </table>				Datos de contacto:								
Datos de contacto:												
CANALIZACIÓN												
Sí: No:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%; padding: 2px;">Nombre de la institución:</td> <td style="padding: 2px;"> </td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Número de oficio:</td> <td style="padding: 2px;"> </td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Servicio al que se canalizó</td> <td style="padding: 2px;"> </td> </tr> </table>			Nombre de la institución:		Número de oficio:		Servicio al que se canalizó				
Nombre de la institución:												
Número de oficio:												
Servicio al que se canalizó												
	¿Por qué? (Breve descripción de los hechos)											
Describir la atención u orientación otorgada por el IEEBC, previo a la canalización												

Nombre del personal del IEEBC que brindó la atención:

Número de empleada(o):

Firma

ANEXO TRES
PLAN DE SEGURIDAD

El presente se realizará en conjunto con la víctima, siempre que las condiciones del caso particular así lo permitan y cuando su elaboración no represente condiciones que perjudiquen la atención oportuna que ésta requiere.

PLANIFICACIÓN PERSONAL DE SEGURIDAD

Sugerencias para aumentar mi seguridad

1. Tener disponibles números de teléfono importantes

- a) Hacer un listado de teléfonos importantes para mí (mis dependientes o mi equipo de trabajo).

NOMBRE	RELACIÓN PERSONAL /LABORAL	TELÉFONO
1.		
2.		
3.		
4.		

- b) Siempre tener un celular con batería y saldo, o tarjeta telefónica;

- c) Tener a la mano teléfonos de instituciones que podrían proporcionarme ayuda:

- 911
- Policía Municipal: _____
- Policía Estatal: _____
- Fiscalía Especializada en Delitos Electorales Estatal: _____
- Fiscalía Especializada en Delitos Electorales: **800 8 33 72 33**
- Mecanismo para el adelanto de las mujeres estatal: _____
- Mecanismo para el adelanto de las mujeres municipal: _____
- Centro de Justicia para las Mujeres más cercano: _____
- Red Nacional de Refugios: **800 822 44 60**

- Refugio a nivel estatal o casa de medio camino: _____
- Otro: _____

- d) De ser posible memorizar los números que considere más importantes;
- e) Si cuento con un celular inteligente, descargar aplicaciones como SOSMEX, la cual permite activar un botón de pánico que envía un mensaje a mis contactos de emergencia registrados. Igualmente averiguar si hay una aplicación móvil disponible en mi estado en materia de seguridad ciudadana, instalarla y verificar su funcionamiento.

2. Alertar a mis redes de apoyo sobre la situación de violencia

Comunicar a dos o más personas cercanas a mí, como vecinas/os, colaboradores del trabajo y familia sobre la situación de violencia que estoy sufriendo y de su importante colaboración para pedir ayuda de ser necesario:

- Yo le puedo contar a mis **vecinos(as)** _____ y a _____ sobre la violencia y pedirles que llamen a la policía si oyen ruidos o movimientos fuera de lo habitual en **mi casa y sus alrededores**.
- En el **trabajo**, puedo hablar con _____ y _____ acerca de mi situación y pedirles que llamen a la policía si oyen ruidos en **mi oficina** o si no me presento a trabajar sin previo aviso.
- De las personas cercanas, relacionadas al **ejercicio de mis derechos político-electorales**, puedo hablar con _____ y _____ acerca de mi situación y pedirles que soliciten ayuda en caso de cualquier incidente de que vulnere mi seguridad, así como establecer un plan de monitoreo.
- Con mi **familia** puedo hablar con _____ y _____ acerca de mi situación y establecer un plan de monitoreo, una llamada o mensaje diario, en los que yo les reporte que estoy bien y en caso contrario puedan avisar a la policía.

Establecer una señal de auxilio con una o varias personas de toda mi confianza, la cual sólo nosotras conozcamos y que permita a la otra persona hacer un llamado a las autoridades, en caso de que yo me vea impedida para ello.

3. Evaluar la necesidad de salir de casa

a) Si considero necesario salir de casa para protegerme yo me llevaré:

- Documentos

- Medicinas

- Objetos de valor

- Dinero

- Otros

Lista de documentos y objetos para llevarme: carnet de seguridad social o seguro privado, credencial para votar con fotografía INE, documentos relacionados con el ejercicio de mis derechos políticos-electorales (nombramientos, expedientes, oficios, evidencias de otros eventos b) de violencia política en su contra) documentos importantes para mis dependientes, órdenes de protección, dinero, tarjetas de crédito, libreta de teléfonos, medicinas, ropa y

b) Elaborar una lista de lugares a los cuales puedo acudir por ayuda en caso de emergencia, así como el nombre de la o las personas que son mi contacto en esos lugares. Iniciar identificando el de mayor seguridad.

UBICACIÓN	NOMBRE DEL CONTACTO	TELÉFONO

c) Preparar una mochila de emergencia y mantenerla en un lugar seguro.

Preparar un kit de emergencia que contenga objetos importantes y dejarlo en un lugar seguro (oficina, casa de persona de confianza, oficina política) por si tuviera que salir de emergencia por algún episodio de violencia en mi contra:

- Mis documentos esenciales y de mis dependientes (de identificación, actas de nacimiento, recetas médicas, escrituras, facturas, entre otros). De ser posible, guardar estos documentos de forma digital en una USB.
- Información relevante relacionada con el ejercicio de mis derechos políticos-electorales (documentos o disco duro con información sobre el ejercicio del cargo o campaña política nombramientos, expedientes, folios de registro, oficios)
- Duplicado de llaves de la casa, auto, oficina política.
- Direcciones, teléfonos de contactos importantes.
- Dinero, chequeras, tarjetas de crédito y débito.
- Medicamentos en caso de tener un padecimiento crónico o estar bajo un tratamiento.
- Objetos de valor (que se pueden vender si necesita efectivo).
- Un par de mudas de ropa y artículos esenciales.
- Un silbato.

d) Tener y practicar una ruta de escape.

De acuerdo con los lugares en los que en el pasado se han presentado los episodios de violencia, incidentes de seguridad o en los lugares en los que pase un mayor tiempo, por ejemplo: casa, oficina, casa de campaña, oficinas del partido político, lugar del ejercicio del cargo, casa de una persona cercana (pareja, padres, amistades, colaboradores), se recomienda elaborar y practicar una ruta de escape. Para lo anterior se recomienda:

- Hacer un dibujo en una hoja blanca del inmueble para revisar habitaciones u oficinas, puertas, ventanas, vías de salida, calles, etc. Señalar el nivel en que me encuentro y de manera aproximada cuánto tardo en salir del lugar (entre más específica sea contaré con mayores elementos para mi Plan de Seguridad).

- Ubicar vías de salida de todos los lugares a los que concurro, relacionados con el ejercicio de mis derechos político-electorales.

- Señalar otras personas relacionadas con el ejercicio de mis derechos político-electorales que corran el riesgo junto conmigo y que, por lo tanto, también deban ser parte del plan de seguridad y nombre(s):

- Señalar personas de mi entorno personal o familiar que corran el riesgo junto conmigo y que, por lo tanto, también deban ser parte del plan de seguridad y nombre(s):

4. Llevar una bitácora de los incidentes de seguridad

Los incidentes de seguridad son cualquier hecho o acontecimiento fuera de lo común que podría afectar su seguridad personal o la de alguna persona de su equipo de trabajo o familia. No todos los incidentes de seguridad son clasificados como actos de violencia o amenazas declaradas, sin embargo, llevar un registro permitirá tener información sobre la frecuencia, gravedad y patrones de los incidentes, incluyendo la toma de captura de las publicaciones y, de ser posible registrar las URL, en los casos en que los incidentes de seguridad ocurran en línea.

Ejemplos de incidentes de seguridad: Notar un auto extraño estacionado cerca de la casa o la oficina política, recibir llamadas de números desconocidos sin que nadie hable, que una cuenta de correo electrónico o una Red Social sea hackeada o utilizada sin consentimiento por una persona ajena, recibir ofensas o amenazas por redes sociales relacionadas con su actividad política, entre otros.

Se sugiere para cada incidente registrar:

- ¿Qué pasó? (descripción de los hechos)
- ¿Cuándo pasó? (fecha)

- ¿Dónde ocurrió? (lugar exacto)
- Víctima (quién fue afectado(a))
- Persona victimaria (probable responsable por el incidente)
- Actividad relacionada (¿por qué aquí, ahora y con esa persona?, ¿hay alguna actividad específica que pudo generar esto?)
- Origen (posible origen, delincuencia común, directo o indirecto por el contexto político)
- Seguimiento (qué hacer con eso)

NOTA: Si considero que el riesgo aumenta y pone en peligro mi vida, mi integridad física o psicológica, mi seguridad (se trata, por ejemplo, de otros actos de violencia), en cuanto me sea posible informaré a las autoridades competentes para la valoración de la implementación de medidas de protección o de ampliar las medidas que ya se hubieran ordenado.

5. Otras recomendaciones

- a) Sólo yo debo conocer mi plan de seguridad para evitar riesgos;
- b) Por mi seguridad, evitaré reunirme con la persona agresora;
- c) Ante un evento violento que ponga en riesgo mi integridad física, emocional o la vida, buscar un espacio para ponerme a salvo;
- d) Alguna persona de mi confianza puede tener una copia o acceso a la información de los incidentes de seguridad que haya sufrido, para poder utilizarla en caso de que se requiera;

ANEXO CUATRO
RECOMENDACIONES PARA LA ATENCIÓN DE PRIMER CONTACTO A VÍCTIMAS POR VIOLENCIA
POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES EN RAZÓN DE GÉNERO

**Recomendaciones para el personal del IEEBC que tenga el
primer contacto con la víctima**

Presentarse con la víctima, mencionarle su nombre, cargo y área de adscripción.

Preguntar a la víctima su nombre y dirigirse a ella de esa manera.

Brindar la atención en un espacio que genere confianza y comodidad, y que permita guardar condiciones de privacidad.

Escuchar de manera activa a la víctima.

Mantener un tono de voz constante y moderado.

Salvaguardar la integridad, vida, seguridad de la víctima y del personal del INE, en igual proporción, en todo momento.

En caso de que la víctima muestre signos de alteración en su estado emocional, como confusión en el relato de los hechos, dispersión de la atención, estado de shock, llanto, enojo, miedo, entre otras, permitir que la persona exprese su sentir.

Respetar las pausas que realice a lo largo de su relato.

En caso de que la víctima acuda acompañada, invitar a pasar a un espacio en donde se pueda realizar la intervención de manera individualizada, para no ponerla en riesgo, ello a menos que manifieste que prefiere que la persona acompañante permanezca con ella.

En caso de que la víctima acuda acompañada de niñas, niños y/o adolescentes, en la medida de lo posible, que estas personas no estén presentes durante la intervención, brindando un espacio adecuado para que la esperen (dentro de las mismas instalaciones, salvaguardando su integridad, vida y seguridad, recibiendo supervisión y cuidado del personal que el órgano desconcentrado asigne para ese fin).

Si se trata de mujer indígena que habla una lengua distinta al español, brindar la atención hasta que se encuentre acompañada de intérprete que garantice que comprende los hechos que está viviendo y los derechos que la asisten en calidad de víctima. (Esta gestión debe ser cubierta de forma inmediata).

En caso de que se requiera de algún personal especializado que garantice la atención adecuada a personas con discapacidad, hacer la gestión de manera inmediata.

Previo a indagar cualquier información relacionada con el caso, verificar con alguien más del personal que no se cuente con esa información, para evitar cuestionamientos innecesarios y una posible revictimización.

Sugerencias para el personal de IEEBC en cuanto a lo que NO es recomendable hacer

Emitir juicios de valor con base en estereotipos y roles de género.

Presionar o insistir a la víctima para que cuente lo que sucedió.

Gritarle a la víctima o hacer gestos, ademanes, comentarios que la hagan sentir incómoda.

Emitir comentarios que tengan como fin culparla de los hechos sufridos.

Poner en duda su testimonio.

Tocar a la víctima.

Brindar la atención en pasillos, entrada a las oficinas, espacios concurridos donde se encuentren otras personas que sean ajenas a la situación, si bien la atención debe ser expedita esta debe darse en los espacios adecuados.

Preguntar de forma reiterada información previamente proporcionada por la víctima.

Obligar a la víctima a que realice acciones de las cuales no manifieste su deseo hacer (firmar algún formato, documento, hablar con alguien, por señalar algunas).

Ofrecer a la víctima la mediación o conciliación con la persona agresora.

Dejar a la víctima sin atención o asistencia.

Justificar la violencia sufrida, con base en su sexo, discapacidad, origen étnico, identidad sexogenérica y expresión de género.

Hacer chistes, burlas o comentarios inapropiados.

No reírse o hacer gestos de burla o asombro, que conlleve a la víctima sentirse incómoda.

No hacer comparaciones con otros casos.

ANEXO CINCO
EJEMPLO DE FORMATO DE DENUNCIA EN MATERIA DE VIOLENCIA POLÍTICA
CONTRA LAS MUJERES EN RAZÓN DE GÉNERO

C. _____
TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA
DE LO CONTENCIOSO ELECTORAL
DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

_____ (**Nombre completo de la persona denunciante**) por propio derecho (**en caso de que actúe en representación de una tercera persona señalar el nombre de quién y acreditar el carácter con que se ostenta**), señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en _____ (**Calle, número, colonia**) Mexicali, Baja California; y autorizando para tales efectos a _____ (**nombre completo de las personas autorizadas para recibir notificación a nombre de la persona denunciante**), comparezco ante usted para exponer:

Por medio del presente, con fundamento en 337 BIS y 373 BIS, de la Ley Electoral de Baja California, se presenta la presente queja en contra de _____ (**señalar nombre completo y en caso de ser funcionario público, precisar el cargo y dependencia a la que pertenece**) por **VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES EN RAZÓN DE GÉNERO**, con motivo de los actos que a continuación se describen:

HECHOS

(Se debe realizar una narración clara de los hechos que se consideran constitutivos de violencia política por razón de género, señalando circunstancias de modo (cómo sucedió), tiempo (cuándo sucedió) y lugar (en dónde sucedió).

El día _____ (**fecha en que ocurrieron los hechos que se denuncian y nombre de la persona probable responsable**) estando presentes en _____ (**señalar el lugar en donde sucedieron los hechos**), la suscrita y _____ (**la persona o personas denunciadas**) llevó a cabo las siguientes acciones contrarias a la normativa electoral consistentes en: _____

_____ (**narración de los actos, hechos y/u omisiones que generaron la presunta violación a la norma electoral y de ser posible**),

MEDIDAS CAUTELARES

De acuerdo a las consideraciones que han sido narradas en la presente denuncia y en términos de lo dispuesto en los artículos 373 Bis, 377, 377 Bis de la Ley Electoral para el Estado de Baja California; y los artículos 38 y 40 del Reglamento de Quejas y Denuncias del citado Instituto, solicito se decreten de inmediato las siguientes medidas cautelares:

(1. PRECISAR EL ACTO O HECHO QUE CONSTITUYA LA INFRACCIÓN DENUNCIADA Y LA CUAL SE PRETENDA HACER CESAR.

2. IDENTIFICAR EL DAÑO CUYA IRREPARABILIDAD SE PRETENDA EVITAR)

MEDIDAS DE PROTECCIÓN

De acuerdo a las consideraciones que han sido narradas en la presente denuncia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 52, fracción II, de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; 373 Bis de la Ley Electoral para el Estado de Baja California; y 59 Ter del Reglamento de Quejas y Denuncias del citado Instituto, solicito se decrete de inmediato las siguientes medidas de protección:

(A FIN DE EVITAR UN RIESGO INMINENTE A LA VIDA, INTEGRIDAD Y/O LIBERTAD DE QUIEN LA SOLICITA).

A fin de acreditar lo anterior, se ofrecen los siguientes elementos de convicción:

PRUEBAS

(En este apartado deberán de ofrecer y adjuntar a la queja/denuncia todas las pruebas documentales públicas y privadas, así como técnicas, con que se cuente; o en su caso, mencionar las que habrán de requerirse, por no tener posibilidades de recabarlas).

• **DOCUMENTAL PUBLICA.** Consistente en _____ (describir el documento) **(se refiere a los documentos expedidos por personas funcionarias en el desempeño de su encargo o por personas dotadas de fe pública:**

Con esta prueba pretendo acreditar _____ **(se debe realizar un razonamiento de lo que se acredita con dichas documentales y relacionarlas con los hechos denunciados).**

• **DOCUMENTALES PRIVADAS,** consistentes en: _____ (describir el documento) **(se refiere a todos aquellos escritos, documentos e instrumentos, que aporten las partes, siempre que resulten pertinentes y relacionados con sus pretensiones).**

Con esta prueba pretendo acreditar _____ (se debe realizar un razonamiento de lo que se acredita con dichas documentales y relacionarlas con los hechos denunciados)

• **PRUEBAS TÉCNICAS.** Consistente en: _____ (se refiere a las fotografías, ligas electrónicas u otros medios de reproducción que puedan ser desahogados sin necesidad de peritos, instrumentos o accesorios que no estén al alcance del órgano competente para resolver y que tengan por objeto crear convicción en el juzgador acerca de los hechos controvertidos).

En estos casos, el aportante deberá señalar concretamente lo que pretende acreditar identificando a las personas, los lugares y las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba).

Con esta prueba pretendo acreditar _____ (se debe realizar un razonamiento de lo que se acredita con dichas documentales y relacionarlas con los hechos denunciados).

• **PRESUNCIONALES.** las cuales se entenderán como los razonamientos de carácter deductivo o inductivo por los cuales de un hecho conocido se determina la existencia de otro desconocido y pueden ser: a) Legales: las que establece expresamente la ley, o b) Humanas: las que realiza el operador a partir de las reglas de la lógica. Instrumental de actuaciones, consistente en el medio de convicción que se obtiene al analizar el conjunto de las constancias que obran en el expediente.

Por lo expuesto y fundado, a esta Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral; atentamente se sirva:

ÚNICO. Tenerme por presentada en los términos de este escrito la denuncia interpuesta.

PROTESTO LO NECESARIO

Nombre y firma de quien presenta la queja

ANEXO SEIS
CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE RIESGO PARA CASOS DE VIOLENCIA
POLÍTICA EN RAZÓN DE GÉNERO

Se informa que se pueden conocer los avisos de privacidad, integral y simplificado, mediante las siguientes ligas:

https://ieebc.mx/archivos/avisoprivacidad/Aviso_Priv_Integral_Cuestionario_Evaluacion_Riesgo_Vpg.pdf

https://ieebc.mx/archivos/avisoprivacidad/Aviso_Priv_Simplif_Cuestionario_Evaluacion_Riesgo_Vpg.pdf

OBJETIVO: El objetivo del cuestionario es identificar, la existencia y, el nivel de riesgo al que puede estar expuesta la mujer denunciante, su familia o personas integrantes de su equipo de trabajo, a consecuencia de expresiones, acciones u omisiones de violencia política contra las mujeres en razón de género en el ejercicio de sus derechos políticos y electorales, para determinar las medidas de actuación y protección que deberán ser implementadas.

INSTRUCCIONES PARA SU APLICACIÓN: Debido a la normalización y la estigmatización que existe sobre el tema de violencia política por razón de género, es fundamental que las personas que apliquen el cuestionario sean sensibles al preguntar, respetar las pausas de las personas entrevistadas y evitar hacer cualquier clase de juicio; es de suma importancia validar la experiencia de la persona entrevistada con actitud de empatía.

La persona que lo aplique debe introducir las preguntas de manera casual e iniciando cada pregunta usando la siguiente frase:

“Ahora le voy a preguntar respecto a cómo fue o fueron las situaciones de violencia que vivió. Para empezar ¿me puede decir?”

Es importante que responda todas las preguntas.

IDENTIFICACIÓN

1. Nombre de la persona que presenta la queja o denuncia:

—

2. Nombre de la(s) persona(s) que ejerce(n) violencia:

—

3. Nombre de la víctima directa: _____

4. Lugar y fecha de presentación de la queja o denuncia: _____

5. Edad: _____

A partir de la siguiente pregunta responder con la información de la víctima directa

6. Género:			
a) Femenino	b) Masculino	c) Persona no binaria	d) Persona Trans
7. ¿Se auto adscribe como parte de la población LGBTTTIQ+?:			
a) Sí	b) No	c) Prefiero no responder	
8. ¿Tiene alguna discapacidad?			
a) No	b) Sí, auditiva	c) Sí, motriz	d) Sí, visual
e) Sí, intelectual	f) Sí, múltiple	g) Psicosocial	h) Otra. Especifique:
9. ¿Usted se autoadscribe como integrante de un pueblo o comunidad indígena?			
a) No	b) Sí. Especifique:		
10. ¿Habla alguna lengua indígena?			
a) No	b) Sí. Especifique:		
11. ¿Usted se autoadscribe como persona afromexicana?			
a) No		b) Sí	
12. ¿Existe alguna otra condición que la ponga en una mayor vulnerabilidad (enfermedad, condición de embarazo, etc.)?			
a) No	b) Sí. Especifique:		

13. ¿Cuál es su último grado de estudios terminado?			
a) Primaria	b) Secundaria	c) Bachillerato	d) Educación Técnica
e) Licenciatura Trunca	f) Licenciatura o Equivalente	g) Especialidad	h) Maestría
i) Doctorado	j) Sabe leer y escribir	k) Ninguno	
14. ¿Cuál es el nivel de ingresos que tiene?			
a) Hasta 4 mil pesos mensuales	b) Entre 4,500 a 9,000 mil pesos mensuales	c) Entre 9,500 a 18,000 mil pesos mensuales	d) Entre 18,500 a 30,000 mil pesos mensuales
e) Entre 35,000 a 50,000 mil pesos mensuales	f) Entre 55,000 a 95,000 mil pesos mensuales	g) 100, 000 mil pesos mensuales o más	h) Prefiero no responder
			i) Sin ingresos

CARACTERÍSTICAS DE LA(S) PERSONA(S) QUE EJERCIERON VIOLENCIA

15. ¿La(s) persona(s) que ha ejercido violencia política contra usted es servidor (a) público (a)?

- a) No
- b) No lo sé
- c) Sí. Proporcione, nombre de la institución y puesto(s): _____

16. ¿La (s) persona (s) que han ejercido violencia política contra usted, pertenece (n) al mismo Partido Político que usted?

- a) No
- b) Sí. Nombre del Partido Político: _____

c) No aplica (No pertenezco a ningún partido político)

17. ¿La(s) persona(s) que han ejercido violencia política contra usted, pertenece(n) a un Partido Político (distinto al de usted en caso de ser militante)?

a) No.

b) Sí. ¿A cuál? _____

18. ¿Existe una relación de subordinación laboral/organizacional entre usted y la persona agresora (es su jefe(a) directo(a), está en un nivel superior de la organización, puede tomar decisiones que le afecten?

a) No

b) Sí. Especifique el tipo de relación: _____

19. ¿Existe una relación de parentesco entre usted y la persona(s) agresora(s)?

a) No.

b) Sí. Especifique la relación: _____

20. ¿La(s) persona(s) que han ejercido violencia política contra usted tiene(n) acceso a armas, o tiene(n) a su cargo a personas con acceso a armas?

a) No.

b) Sí. Especifique: _____

21. ¿La (s) persona (s) que han ejercido violencia política contra usted tiene (n) antecedentes de violencia contra otras mujeres?

a) No.

b) Sí. Especifique: _____

22. La (s) persona (s) que han ejercido violencia política contra usted tiene (n) relaciones cercanas con personajes políticos, autoridades, medios de comunicación, instituciones, líderes comunitarios o religiosos?

a) No.

b) Sí. Especifique: _____

23. ¿La(s) persona (s) que han ejercido violencia política contra usted tiene(n) relaciones cercanas con personas presuntamente vinculadas a grupos de delincuencia organizada?

a) No.

b) Sí. Especifique: _____

24. ¿La(s) persona(s) que han ejercido violencia contra usted usa(n) drogas o consume(n) alcohol?

- a) No.
- b) Lo desconoce.
- c) Sí. Especifique, si conoce cuáles: _____

25. ¿Existe algún otro elemento que usted quiera añadir sobre la peligrosidad de la(s) persona(s) que han ejercido violencia política contra usted?

- a) No.
- b) Sí. Especifique: _____

ESPACIOS DONDE SE PRESENTARON LAS CONDUCTAS DE VIOLENCIA				
Familiar ()	Laboral ()	Docente ()	Comunidad ()	Institucional ()
MEDIOS DE COMUNICACIÓN				
Radio ()	Televisión ()	Periódico ()	Revista ()	Correo electrónico ()
Mensaje de texto ()	Llamada telefónica ()	Redes Sociales () Especifique: _____		
Otro () Especifique: _____				

Ahora le voy a preguntar específicamente sobre algunos comportamientos que pudo haber experimentado con la(s) persona(s) que ejercieron violencia. Estos pudieron ser ejercidos en espacios públicos, privados, medios de comunicación y/o Redes Sociales. Por favor responda si algunas de las siguientes situaciones le ocurrieron.

VIOLENCIA PSICOLÓGICA

26. ¿La han ofendido o usado groserías para agredirla, con la finalidad de que desista continuar con el ejercicio de sus derechos político-electorales en?	Sí	No
Espacios públicos		
Espacios privados		
Medios de comunicación		
Redes Sociales		

27. ¿La han humillado en privado?		
28. ¿La han amenazado con golpear a personas de su equipo de trabajo?		
29. ¿Han solicitado a otras personas que se alejen de usted y que no le brinden apoyo e información necesaria para el ejercicio de sus derechos político-electorales?		
30. ¿Le han asignado tareas que no corresponden a su cargo, o bien que correspondan a estereotipos de género, por ejemplo: como servir el café o hacer labores de secretaria?		
31. ¿Le han ocultado, dado información errónea o imprecisa, lo que ha obstaculizado que realice su trabajo?		
32. ¿Le han impedido asumir el cargo para el cual ha sido elegida por los procedimientos establecidos por las comunidades indígenas o afromexicanas?		
33. ¿Le han dicho que no debe asumir cargos políticos por ser mujer?		
34. ¿Han evitado que asista a reuniones o actividades relacionadas con la toma de decisiones?		
35. ¿Le han prohibido o restringido su derecho de hablar en las sesiones, comités u otras reuniones que son parte de su trabajo?		
36. ¿La han humillado frente a otras personas en?	Sí	No
Espacios privados		

Espacios públicos		
Medios de comunicación		
Redes sociales		

37. ¿La han amenazado con golpearla en caso de que ejerza sus derechos político- electorales?	Sí	No
Voto		
Candidatura		
Cargo		
38. ¿La han amenazado con golpear a personas cercanas en caso de que ejerza sus derechos electorales?	Sí	No
Pareja		
Familiares		
Personas de su equipo		

39. ¿La han amenazado con difundir información personal con base en estereotipos de género y poner en entredicho su capacidad para la política con el propósito de?	Sí	No
Desacreditarla		
Difamarla		
Denigrarla		
40. ¿La han amenazado con retirar apoyos a los que tiene derecho?	Sí	No
Salario		
Empleo		
Beneficios de programas sociales		
Financiamiento		
Tiempo en medios de comunicación		

41. ¿Han realizado una campaña de desprestigio con base en estereotipos de género en?	Sí	No
Radio y Televisión		
Twitter		
Facebook		
Programas de internet		
Periódicos y revistas		

42. ¿La han acosado por medio de?	Sí	No
Facebook		
Twitter		
Correo electrónico		
Mensajes		
Llamadas		
43. ¿Han divulgado información personal y privada para forzarla a renunciar o para solicitar licencia, a través de?	Sí	No
Facebook		
Twitter		
Correo electrónico		
Mensajes		
Llamadas		
44. ¿La han amenazado con?	Sí	No
Secuestrarla		
Secuestrar a un familiar		
Secuestrar a algún miembro de su equipo		

VIOLENCIA ECONÓMICA Y PATRIMONIAL

	Sí	No
45. ¿Ha sufrido daños en sus propiedades o pertenencias como una forma de infundir miedo para que no continúe con el ejercicio de sus derechos políticos?		
46. ¿Le dieron menos financiamiento en comparación con sus compañeros para su campaña?		
47. ¿Le ocultaron la información para obtener los recursos económicos necesarios para llevar a cabo su campaña?		
48. ¿Destruyeron sus materiales de campaña?		
49. ¿Se le prohibió el acceso a las oficinas en las que realiza sus funciones o llevaba a cabo reuniones de campaña?		
50. ¿Le han retirado apoyos a los que tiene derecho?	Sí	No
Salario		
Empleo		
Beneficios de programas sociales		
Financiamiento		
Tiempo en medios de comunicación		
51. ¿Le han negado el reembolso de los recursos utilizados para llevar a cabo reuniones con?	Sí	No
La comunidad		
Grupos de mujeres		
Zonas rurales		

VIOLENCIA SIMBÓLICA

52. ¿Le han hecho comentarios de descalificación acerca de que las mujeres no deben dedicarse a la política a través de?	Sí	No
Facebook		

Twitter		
Correo electrónico		
Mensajes		
Llamadas		

53. ¿Le han dado un trato discriminatorio con base en estereotipos de género (su vida personal ha sido puesta en tela de juicio, su apariencia física, su atuendo, su origen, entre otras que no están relacionadas con sus capacidades, conocimiento o desempeño profesional) en?	Sí	No
Radio y televisión		
Facebook		
Programas de internet		
54. ¿Le han discriminado en el ejercicio de sus derechos político-electorales por estar?	Sí	No
Embarazada		
Licencia de maternidad		
Parto		
Puerperio		
Cualquier otra licencia		
55. ¿Han difundido imágenes, mensajes o han revelado información que reproducen relaciones de dominación, desigualdad, con la intención de menoscabar su imagen pública y/o limitar sus derechos político-electorales, a través de?	Sí	No
Medios impresos		
Correo electrónico		
Celular		
Twitter		
Facebook		

VIOLENCIA FÍSICA

56. ¿La han obligado a firmar documentos o tomar decisiones en contra de su voluntad?	Sí	No
Intimidándola		
Usando la fuerza		
57. ¿La han atacado físicamente para intimidarla a que no ejerza sus derechos político-electorales?	Sí	No
Golpes		
Lesiones corporales		
Tocamientos		
Empujones		
Escupir		

58. ¿La han secuestrado para intimidarla a que no ejerza sus derechos político-electorales?	Sí	No
Campaña		
Cargo		
59. ¿Alguna persona cercana a usted, ha sufrido daños físicos por parte de la(s) persona(s) denunciada(s)?	Sí	No
Integrantes de su equipo de trabajo		
Pareja		
Hijos(as)		
Familiares		
60. ¿La persona/s agresora/s o persona/s enviada/s le han dado tratos?	Sí	No
Cruelles		
Degradantes (tortura)		
61. ¿La persona agresora la ha amenazado con armas?	Sí	No

62. ¿Ha sido víctima de intento de asesinato con la intención de que no ejerza sus derechos político-electorales?		
63. ¿Han secuestrado a alguien de su familia o equipo de trabajo para intimidarla de que asuma su cargo?		
64. ¿Alguien de su familia ha sufrido de intento de asesinato para intimidarla de continuar el ejercicio de sus derechos políticos (campaña /cargo)?		

VIOLENCIA SEXUAL

65. ¿La han acusado de conseguir su candidatura o puesto político a través de transacciones sexuales en?	Sí	No
Facebook		
Twitter		
Radio y Televisión		
Medio impreso		
Mensaje		
66. ¿Le han enviado comentarios con insinuaciones sexuales no deseadas a través de?	Sí	No
Celular		
Correo electrónico		
Facebook		
Twitter		

67. ¿La han insultado, usando términos como “prostituta”, “puta”, “de cascos ligeros”, “mujer de la vida galante” o similares para intimidarla de continuar el ejercicio de sus derechos políticos y electorales, de forma?	Sí	No
Presencial		
Correo electrónico		

Facebook		
Twitter		
Radio y Televisión		
68. ¿Le han hecho sentir miedo de ser agredida sexualmente?	Sí	No
69. ¿Han generado rumores de índole sexual para que desista de continuar con sus derechos político-electorales?		
70. ¿Le han solicitado tener relaciones sexuales para permitirle continuar su carrera política o como condicionante para recibir prerrogativas a las que tiene derecho?		
71. ¿La persona(s) agresora(s) han tocado su cuerpo con intención sexual no deseados por usted?		
72. ¿Ha sufrido una violación sexual para impedirle continuar con sus derechos político-electorales?		
73. ¿La persona(s) agresora(s) la ha/n forzado a mantener relaciones sexuales con terceros a fin de permitirle continuar con el ejercicio de sus derechos electorales o de acceder a prerrogativas que le corresponden?		

Nombre de la Víctima	
Firma	
Fecha	

Si la víctima contestó “Sí” a una o más de las siguientes preguntas: 26,27,29,30,31,32,33,34,35,36,39,40, 41,46,47, 51,52,53,54,55,65,66,67 y 69	El nivel de riesgo es bajo	Hay que considerar que va a incrementar el nivel de riesgo. Refiera a los servicios de atención especializada que requiera la víctima.
Si la víctima contestó “Sí” a una o más de las siguientes preguntas: 21,22,28,37,38,42,43,45, 48,49,50,56,61,68,70,71	El nivel de riesgo es moderado	Hay que considerar que va a incrementar el nivel de riesgo. Preguntar si se siente segura de regresar a su casa o si tiene algún lugar a dónde ir en caso de que no pueda regresar a su casa. Explore sus recursos e indique servicios especializados que puedan canalizar a algún albergue. Así como de instituciones de salud y/o de salud mental, seguridad pública, ministerios públicos o alguna otra institución que le pueda brindar los servicios que requiera.

Si la víctima contestó “Sí” a dos o más de las siguientes preguntas: 15,16,17,18,19,20,23,24, 44, 57,58,59 60,62,63,64, 72 y 73 Si la víctima contestó “Sí” a tres o más de todas las preguntas antes mencionadas, el nivel de riesgo es muy alto. Elabore plan de seguridad con la víctima, pida medidas de protección.	El nivel de riesgo es alto	El nivel de riesgo puede subir y es inminente salvaguardar la vida de la víctima. Explore recursos con los que cuenta la víctima. Canalice a instituciones especializadas para que brinden atención sobre las necesidades que requiere la mujer. Identificar el tipo de seguridad que requiere, así como las medidas de protección que está solicitando la mujer. Solicitar apoyo de la policía, estatal o federal, según sea el caso.
--	-----------------------------------	--

ANEXO SIETE

ACTA CIRCUNSTANCIADA DE NO APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE RIESGO PARA LOS CASOS DE VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES EN RAZÓN DE GÉNERO

En (el Municipio), siendo las (horas), del día _____, constituidos en las instalaciones que ocupa (nombre de la UTCE o Consejo Distrital) del Instituto Estatal Electoral, ubicadas en (señalar domicilio), (señalar nombre y cargo de las personas funcionarias de la UTCE o del Consejo Distrital que realizan la diligencia), quienes actúan de conformidad con lo previsto en los artículos 22, fracción II del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Estatal Electoral de Baja California, con el objeto de aplicar el Cuestionario de evaluación de riesgo para los casos de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género a (señalar nombre de la denunciante o quejosa).

A continuación, se señala que:

Opción 1: No fue posible contactar a la víctima en (señalar porqué medio se trató de contactar).

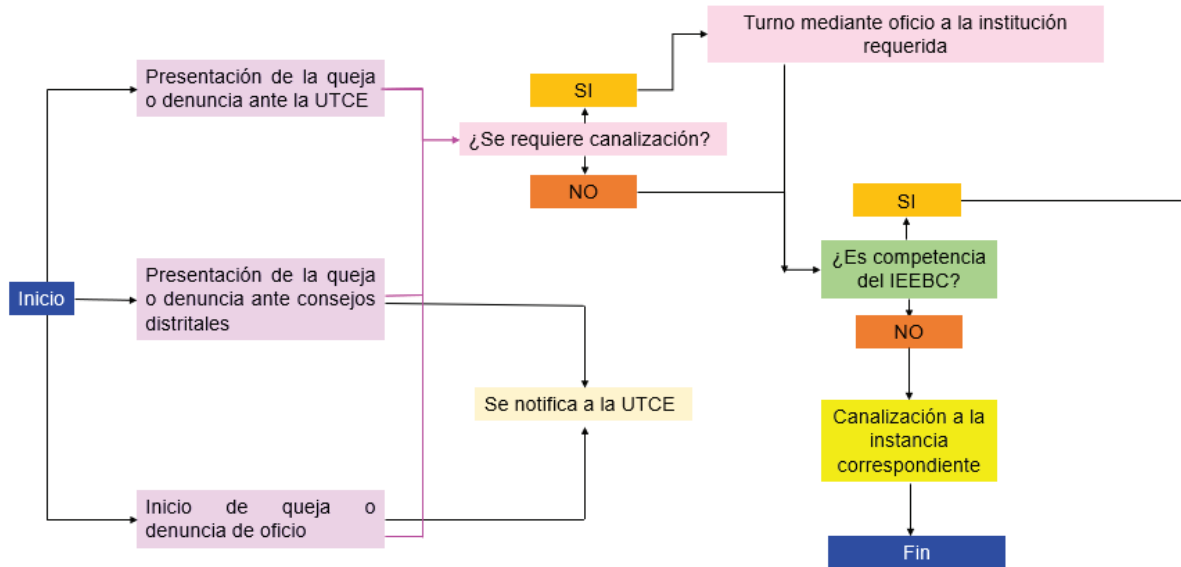
Opción 2: La denunciante o quejosa (señalar nombre) NO otorgó su consentimiento para la aplicación del cuestionario, refiriendo (señalar las causas por las que no se otorgó el consentimiento).

Finalmente, y no habiendo más que señalar, siendo las (señalar hora) del día (señalar fecha), se da por terminada la presente diligencia y se concluye la presente fe de hechos en que se actúa; elaborándose el acta circunstanciada que consta de (señalar cantidad) de fojas útiles por su anverso.

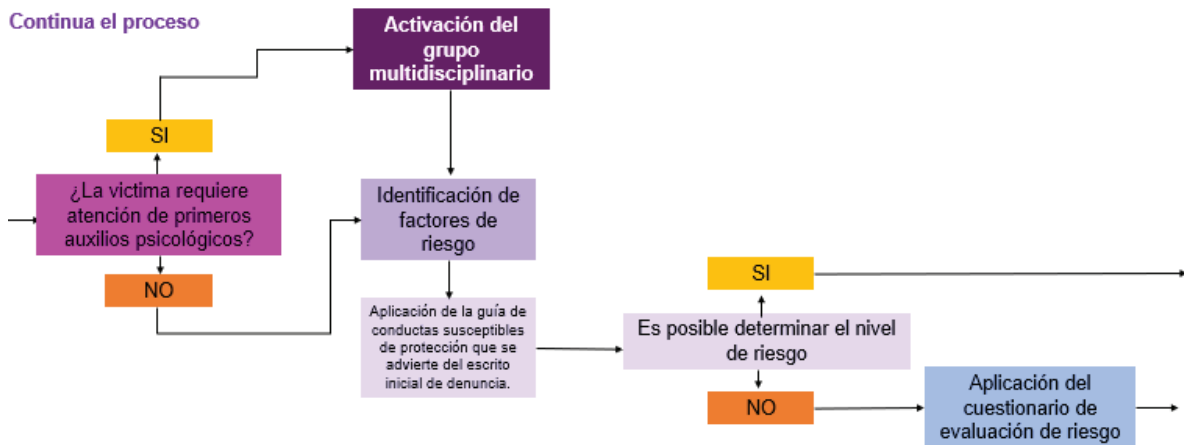
Provee y firma la presente acta circunstanciada

(NOMBRE Y FIRMA DEL PERSONAL QUE ACTÚA)

ANEXO OCHO



Acompañamiento permanente del grupo multidisciplinario



Acompañamiento permanente del grupo multidisciplinario

Continúa el proceso

